

VERGABEAkte

SOC Managed Service und ISB-Beratung

Aktenzeichen	LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026
Auftraggeber	Landeshauptstadt Schwerin - Eigenbetrieb Stadtwirtschaft Schwerin SDS
Vorhaben	SOC Managed Service und ISB-Beratung
Band	Aktenstücke und Anlagen

Dokumentenband

Landeshauptstadt Schwerin - Eigenbetrieb Stadtwirtschaft Schwerin SDS

Ausschreibungsbekanntmachung TED (Auszug)

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Ausschreibungsbekanntmachung TED (Auszug)

Aktenzeichen: 3 VK 4/26 Vorhabenbezeichnung: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 Datum: 27.02.2026 Quelle:
TED (Tenders Electronic Daily), Supplement zum Amtsblatt der EU

Bekanntmachung im Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union

TED-Referenz: 2026/S 042-000999

Auftragsbekanntmachung - Dienstleistungen

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1) Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Landeshauptstadt Schwerin

• vertreten durch: Eigenbetrieb Stadtwirtschaft Schwerin (SDS) -

Postanschrift: Am Grünen Tal 18, 19063 Schwerin Ort: Schwerin NUTS-Code: DE807 Schwerin Land:
Deutschland Kontaktstelle(n): Vergabestelle SDS, Frau Yvonne Behnke E-Mail: vergabe@sds-schwerin.de
Internet: <https://www.schwerin.de/vergabe>

I.2) Gemeinsame Beschaffung Nicht zutreffend.

I.3) Kommunikation Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten
Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
<https://vergabe.mecklenburg-vorpommern.de/Satellite/notice/CXP4YFFYY39>

I.4) Art des öffentlichen Auftraggebers Regional- oder Kommunalbehörde (kreisfreie Stadt)

I.5) Haupttätigkeit(en) Allgemeine öffentliche Verwaltung; Verkehrsdienstleistungen (ÖPNV)

Abschnitt II: Gegenstand

II.1) Umfang der Beschaffung

II.1.1) Bezeichnung des Auftrags: Cybersecurity-Operations-Center (SOC) als Managed Service und
BSI-IT-Sicherheitsbeauftragten-Beratung für die Nahverkehr Schwerin GmbH

Referenznummer der Bekanntmachung: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

II.1.2) CPV-Code Hauptteil: 72220000-3 - Systemberatung und technische Beratung 72315200-0 -
Informationssysteme - Verwaltungsdienste 72317000-0 - Datenspeicherungsdienste

II.1.3) Art des Auftrags: Dienstleistungen

II.1.4) Kurze Beschreibung: Gegenstand ist die Beschaffung eines vollständig als Managed Service
betriebenen Cybersecurity-Operations-Centers (SOC) einschließlich 24/7-SIEM-Betrieb, Threat Intelligence,
Incident Response sowie einer BSI-IT-Sicherheitsbeauftragten-Beratung für den KRITIS-Betreiber Nahverkehr
Schwerin GmbH (Sektor Verkehr). Der Auftragnehmer muss die Anforderungen des BSI-Gesetzes (BSIG) in
der Fassung des IT-Sicherheitsgesetzes 2.0, einschließlich der KRITIS-Verordnung Verkehr, sowie die
NIS2-Umsetzungsanforderungen erfüllen.

II.1.5) Geschätzter Gesamtwert: Wert ohne MwSt.: 2.800.000,00 EUR

II.1.6) Angaben zu den Losen: Aufteilung in Lose: Nein (ein Gesamtlos)

II.2) Beschreibung

II.2.3) Erfüllungsort: NUTS-Code: DE807 Hauptort der Ausführung: Schwerin, Betriebsstätten der Nahverkehr Schwerin GmbH, Remote-Betrieb SOC zulässig

II.2.4) Beschreibung der Beschaffung:

Los 1 - Cybersecurity-Operations-Center (SOC) als Managed Service:

- Betrieb eines vollständigen SOC 24/7/365 mit deutschen Betriebsstandorten
- SIEM-Betrieb (Security Information and Event Management) mit BSI-konformen Mindestanforderungen gem. BSI-Grundschutz-Kompendium (aktuelle Edition)
- Threat Intelligence und Vulnerability Management für OT- und IT-Infrastruktur ÖPNV
- Incident Response und forensische Erstmaßnahmen zur Unterstützung des Meldeprozesses nach § 32 BSIg
- Einhaltung der Datenschutzvorgaben DSGVO / BDSG, Verarbeitung ausschließlich in der EU
- Mindestanforderung: ISO/IEC 27001-Zertifizierung des SOC-Betriebs

Los 2 - BSI-IT-Sicherheitsbeauftragten-Beratung:

- Bereitstellung eines qualifizierten IT-Sicherheitsbeauftragten zur Unterstützung des Risikomanagements nach §§ 30 und 31 BSIg
- Begleitung von BSI-Audits und KRITIS-Nachweispflichten
- Erstellung und Pflege von ISMS-Dokumentation nach ISO 27001 / BSI-IT-Grundschutz

II.2.5) Zuschlagskriterien: Preis-Leistungs-Verhältnis

- Preis: 40 %
- Qualität (SOC-Konzept, Reaktionszeiten, Threat-Intelligence-Tiefe): 35 %
- Referenzen und Erfahrung KRITIS/IT-Sicherheit: 15 %
- Datenschutz und Informationssicherheitskonzept: 10 %

II.2.7) Laufzeit des Vertrags: Beginn: 01.10.2026 Ende: 30.09.2030 Verlängerung: 2 × 12 Monate (Option)

II.2.10) Angaben über Varianten/Alternativangebote: Nicht zulässig.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1) Teilnahmebedingungen

III.1.1) Befähigung zur Berufsausübung:

- Handelsregistereintrag oder gleichwertiger Nachweis
- Nachweis BSI-Grundschutz-Praktiker oder ISO 27001 Lead Auditor für Schlüsselpersonal

III.1.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

- Jahresumsatz in der relevanten Dienstleistungssparte (IT-Sicherheit / Managed Services) der letzten drei Geschäftsjahre: mind. 5 Mio. EUR p.a.
- Berufshaftpflichtversicherung: mind. 5 Mio. EUR pro Schadensfall

III.1.3) Technische und berufliche Leistungsfähigkeit:

- Mindestens drei vergleichbare Referenzaufträge aus den letzten fünf Jahren (Laufzeit mind. 12 Monate, Auftragswert mind. 300.000 EUR netto)
- Vergleichbarkeit: SOC-Managed-Service oder IT-Sicherheitsberatung für öffentliche Auftraggeber oder KRITIS-Betreiber
- Zertifizierung des SOC-Betriebs: ISO/IEC 27001 (aktuelles Zertifikat beizufügen)

Vergabeunterlagen Teil B, Ziffer 4.3: Die Vergleichbarkeit richtet sich nach SOC-Managed-Service oder IT-Sicherheitsberatung für öffentliche Auftraggeber oder KRITIS-Betreiber. Der Sektor Verkehr oder Energie wird dort als bevorzugte sektorale Erfahrung genannt.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1.1) Verfahrensart: Offenes Verfahren

IV.2.2) Schlusstermin für den Eingang der Angebote: 31.03.2026, 12:00 Uhr MEZ

IV.2.4) Sprache(n), in der (denen) Angebote eingereicht werden können: Deutsch

IV.2.6) Bindefrist des Angebots: 60 Tage (ab Schlusstermin)

IV.2.7) Bedingungen für die Öffnung der Angebote: 01.04.2026, 10:00 Uhr - Vergabestelle SDS, Am Grünen Tal 18, Schwerin

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.4) Nachprüfungsverfahren

VI.4.1) Zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren: Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern bei dem Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Johannes-Stelling-Straße 14, 19053 Schwerin Tel.: +49 385 588-15164 E-Mail: vergabekammer@wm.mv-regierung.de

Die Zuständigkeit folgt bei der kommunalen Auftraggeberin aus § 159 Abs. 2 und 3 GWB. Der Bezug zu SOC-Leistungen für einen Betreiber kritischer Anlagen ändert die Zurechnung nicht.

VI.4.4) Stelle, bei der Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erhältlich sind: Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern (siehe oben)

VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 25.02.2026

TED 2026/S 042-000999, Supplement zum Amtsblatt der EU. Bezugsdokument: Vollständige Ausschreibungsunterlagen unter <https://vergabe.mecklenburg-vorpommern.de>.

Vergabeakte

Vergabeunterlagen: Leistungsbeschreibung SOC + ISB-Beratung

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Vergabeunterlagen: Leistungsbeschreibung SOC + ISB-Beratung

Aktenzeichen: 3 VK 4/26 Vorhabenbezeichnung: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 Dokument-Typ: Leistungsbeschreibung (Teil A der Vergabeunterlagen) Version: 1.0 vom 27.02.2026 Vergabestelle: Landeshauptstadt Schwerin / Eigenbetrieb SDS

Teil A: Leistungsbeschreibung

1. Ausgangslage und Bedarfsbegründung

Die Nahverkehr Schwerin GmbH (NSV) betreibt als KRITIS-Betreiber im Sektor Verkehr das städtische Nahverkehrsnetz der Landeshauptstadt Schwerin. Die NSV unterhält eine heterogene IT/OT-Infrastruktur, bestehend aus:

- Leitstelle für Fahrzeugflottensysteme (OT-Systeme)
- Fahrgastinformationssysteme (digitale Anzeigen, App-Backend)
- Ticketing-Systeme und Kasseninfrastruktur
- Enterprise-IT (Active Directory, Exchange, ERP SAP S/4HANA)
- Videoüberwachungsinfrastruktur Haltestellen (ca. 180 Kameras)

Die Akte unterstellt, dass die NSV Betreiberin kritischer Anlagen ist. Nach §§ 30 und 31 BSI-G muss sie angemessene Risikomanagementmaßnahmen und funktionsfähige Systeme zur Angriffserkennung sicherstellen. Nachweise nach § 39 BSI-G sind nach aktuellem Recht grundsätzlich innerhalb eines Dreijahreszyklus zu führen; der konkrete Nachweistermin wird aus BSI-Bescheid und letztem Prüfabschluss ermittelt. Der Auditbericht vom November 2024 dokumentiert Lücken im Security Operations und Incident Detection.

Das deutsche NIS2-Umsetzungsgesetz ist seit 06.12.2025 in Kraft. Ob die NSV als wichtige oder besonders wichtige Einrichtung beziehungsweise als Betreiberin kritischer Anlagen einzuordnen ist, wird anhand der §§ 28 und 29 BSI-G und der aktuellen Schwellenwerte belegt; die Leistungsanforderungen dürfen diese Statusprüfung nicht vorwegnehmen.

2. Leistungsumfang

2.1 Los 1 - Cybersecurity-Operations-Center (SOC) als Managed Service

2.1.1 SIEM-Betrieb

Der Auftragnehmer betreibt ein Security Information and Event Management (SIEM) für die IT/OT-Infrastruktur der NSV. Mindestanforderungen:

- Echtzeit-Korrelation sicherheitsrelevanter Ereignisse aus mind. folgenden Quellen:
 - Active Directory / Azure AD (Authentifizierungseignisse) - Firewalls und Next-Generation-Firewalls - Endpoint Detection & Response (EDR) der NSV - OT-Netzwerk (passives Monitoring, keine aktiven Scans im OT-Bereich) - Syslog-Schnittstellen Server-Infrastruktur
- Datenhaltung Ereignisprotokolle: mind. 12 Monate online, mind. 36 Monate Archiv
- Datenschutzkonformität: Verarbeitung ausschließlich in ISO 27001-zertifizierten Rechenzentren in der EU; Auftragsverarbeitungsvertrag gem. Art. 28 DSGVO

2.1.2 Threat Intelligence

- Abonnement mindestens eines anerkannten Threat-Intelligence-Feeds (MITRE ATT&CK, strukturiert)
- Sektor-spezifische Threat Intelligence für KRITIS Verkehr (z.B. CISA ICS-CERT Advisories, BSI-Warmmeldungen)
- Monatliche Threat-Intelligence-Berichte an NSV-IT-Leitung

2.1.3 Incident Detection und Response

- 24/7/365-Überwachung durch SOC-Analysten (L1/L2/L3)
- Reaktionszeiten:
 - Kritischer Sicherheitsvorfall (Severity 1): Erstreaktion binnen 15 Minuten - Schwerwiegender Vorfall (Severity 2): Erstreaktion binnen 1 Stunde - Mittlerer Vorfall (Severity 3): Reaktion binnen 4 Stunden (Werktag) / 8 Stunden (Wochenende)
- Einleitung forensischer Erstmaßnahmen (Isolation, Sicherung volatiler Daten) auf Abruf
- Unterstützung des abgestuften BSI-Meldeprozesses nach § 32 BSIG (Erstinformation, Faktenblatt, Folgemeldung und Abschlussbericht)

2.1.4 Vulnerability Management

- Monatliche Schwachstellenscans IT-Infrastruktur (authentifiziert)
- Halbjährliche Schwachstellenscans OT-Infrastruktur (passiv/nicht-invasiv)
- CVSS-basierte Priorisierung, Patchmanagement-Empfehlungen
- Quartalsbericht Vulnerability Status an IT-Leitung NSV

2.1.5 Berichtspflichten und SLA

- Monatlicher SOC-Bericht (Executive Summary + technisches Detail)
- Jährlicher Sicherheitslagebericht für NSV-Geschäftsführung
- SLA-Monitoring und Nachweis Einhaltung Reaktionszeiten (maschinell auswertbar)

2.2 Los 2 - BSI-IT-Sicherheitsbeauftragten-Beratung

2.2.1 Funktion ISB

Der Auftragnehmer stellt einen qualifizierten ISB (mindestens BSI-Grundschutz-Praktiker, CISM oder gleichwertiger Nachweis) zur Unterstützung der Betreiberpflichten aus §§ 30 und 31 BSIG bereit. Aufgaben:

- Koordination und Vorbereitung des BSI-Nachweisverfahrens nach § 39 BSIG einschließlich fallbezogener Terminermittlung
- Pflege des ISMS nach ISO 27001 (Dokumentation, interne Audits)
- Beratung Geschäftsführung zu IT-Sicherheitsstrategien
- Teilnahme an Krisenstab bei Sicherheitsvorfällen Severity 1/2

2.2.2 ISMS-Dokumentation

- Erstellung und Pflege Sicherheitsrichtlinien-Set (mind. 20 Richtlinien nach BSI-Grundschutz-Kompodium)
- Risikoanalyse und Behandlungsplan gem. ISO 27005

2.2.3 Schulungen

- Jährliche Security-Awareness-Schulung (alle Mitarbeiter NSV, ca. 350 Personen)
- Phishing-Simulationen (mind. 2 × jährlich)

3. Technische Rahmenbedingungen

- Anbindung: VPN-Zugang zum NSV-Rechenzentrum (IPSec, mind. 100 Mbit/s)
- Schnittstellen: REST-API für SIEM-Ereignisse, STIX/TAXII für Threat Intelligence
- Sprachliche Anforderungen: Alle Berichte und Kommunikation in deutscher Sprache
- Datenhaltungsort: Deutschland oder EU (kein Drittstaatentransfer ohne explizite Genehmigung)

4. Qualitätssicherung und Audits

- Jährliche externe Audits durch akkreditierte Prüfstelle (BSI-anerkannt)
- Recht des Auftraggebers auf Vor-Ort-Inspektion SOC-Standort mit 5 Werktagen Vorankündigung
- Penetrationstest NSV-Infrastruktur (mind. 1 × jährlich, durch zertifizierte Pentester, OSCP oder gleichwertig)

Bieter / Bewerber laut Verteiler

Eignungsanforderungen und Kriterienkatalog

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Eignungsanforderungen und Kriterienkatalog

Aktenzeichen: 3 VK 4/26 Vorhabenbezeichnung: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 Dokument-Typ: Teil B
Vergabeunterlagen - Eignungsanforderungen und Zuschlagskriterien Version: 1.0 vom 27.02.2026

Teil B: Eignungsanforderungen und Zuschlagskriterienkatalog

1. Eignungskriterien (Mindestanforderungen, KO-Kriterien)

Bieter, die die folgenden Mindestanforderungen nicht erfüllen, werden nach § 57 VgV von der Wertung ausgeschlossen.

1.1 Befähigung zur Berufsausübung

Kriterium	Mindestanforderung	Nachweis
E-1	Handelsregistereintrag (oder gleichwertig EU)	Beglaubigte Kopie, nicht älter als 6 Monate
E-2	Gewerbezulassung für IT-Sicherheitsdienstleistungen	Kopie Gewerbeanmeldung / IHK-Mitgliedschaft
E-3	Kein Vorliegen von Ausschlussgründen § 123, 124 GWB	Eigenerklärung (Muster Anlage 3)

1.2 Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Kriterium	Mindestanforderung	Nachweis
F-1	Jahresumsatz IT-Sicherheit / Managed Services $\geq$ 5 Mio. EUR in mind. 2 der letzten 3 Geschäftsjahre	Jahresabschlüsse oder Umsatzerklärung testiert durch Wirtschaftsprüfer
F-2	Berufshaftpflicht mind. 5 Mio. EUR je Schadensfall	Versicherungsnachweis, nicht älter als 3 Monate
F-3	Kreditwürdigkeit (kein Insolvenzverfahren, kein vorläufiger Insolvenzverwalter)	Aktuelle Auskunft Creditreform oder Schufa (Unternehmensbonitätsauskunft)

1.3 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Kriterium	Mindestanforderung	Nachweis
T-1	Mindestens 3 Referenzaufträge über SOC-Managed-Service oder IT-Sicherheitsberatung in den letzten 5 Jahren (Laufzeit je mind. 12 Monate, Volumen je mind. 300.000 EUR netto)	Referenzblätter (Muster Anlage 4), bevorzugt mit Ansprechpartner Auftraggeber
T-2	Referenzauftraggeber: öffentliche Auftraggeber oder KRITIS-Betreiber; bevorzugt im Sektor Verkehr oder Energie	Angaben im Referenzblatt
T-3	Aktuelle ISO/IEC 27001-Zertifizierung des SOC-Betriebs	Kopie gültiges Zertifikat (nicht älter als 12 Monate)
T-4	Mindestens 2 Schlüsselpersonen mit Nachweis BSI-Grundschutz-Praktiker oder CISM oder CISSP	Lebensläufe + Zertifikatskopien
T-5	Nachweis 24/7/365-SOC-Betrieb seit mind. 24 Monaten	Eigenerklärung + Bestätigung Referenzauftraggeber

Auslegungsregel T-2: Die Formulierung "bevorzugt im Sektor Verkehr oder Energie" wird nicht als zwingendes KO-Kriterium festgelegt. Eine fehlende ÖPNV-spezifische Referenz führt nach diesem Kriterienkatalog nicht automatisch zum Ausschluss.

2. Zuschlagskriterien (Bewertungsmatrix)

Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis erteilt.

2.1 Übersicht Zuschlagskriterien

Nr.	Kriterium	Gewichtung	Max. Punkte
ZK-1	Preis (Gesamtangebotspreis netto 4 Jahre)	40 %	40
ZK-2	Qualität SOC-Konzept	20 %	20
ZK-3	Reaktionszeiten und SLA-Qualität	15 %	15
ZK-4	Referenzen und sektorale Erfahrung	15 %	15
ZK-5	Datenschutz und ISMS-Konzept	10 %	10
Gesamt		100 %	100

2.2 Bewertungsmatrix ZK-1 (Preis)

Niedrigstes Angebot erhält 40 Punkte. Weitere Angebote: Punkte = $40 \times (\text{Niedrigstangebot} / \text{Angebotspreis})$

2.3 Bewertungsmatrix ZK-2 (Qualität SOC-Konzept)

Punktzahl	Bewertung
18-20	Exzellente: Konzept adressiert alle spezifischen NSV-Anforderungen (OT, Fahrzeugflotte, Leitstelle), übertrifft Mindestanforderungen
14-17	Gut: Konzept vollständig, geringfügige Lücken OT-Kompetenz
8-13	Ausreichend: Konzept vollständig für IT-Bereich, keine OT-Spezifika
0-7	Mangelhaft: Wesentliche Lücken

2.4 Bewertungsmatrix ZK-4 (Referenzen)

Punktzahl	Kriterium
13-15	3+ Referenzen KRITIS-Betreiber, davon mind. 1 Sektor Verkehr
9-12	3+ Referenzen KRITIS-Betreiber (andere Sektoren) oder öffentliche Auftraggeber vergleichbarer Größe
5-8	2 Referenzen, davon mind. 1 KRITIS oder öffentlicher Auftraggeber
0-4	Weniger als 2 verwertbare Referenzen

Wertungsregel ZK-4: Die Skala differenziert bei KRITIS-Betreibern aller Sektoren (9-12 Punkte) gegenüber spezifisch ÖPNV-Referenzen (13-15 Punkte). Ein Ausschluss wegen Fehlens von ÖPNV-Referenzen ist in ZK-4 nicht vorgesehen.

3. Wertungsreihenfolge und Informationspflichten

- Formale Prüfung (Vollständigkeit, Fristen, Ausschlussgründe)
- Eignungsprüfung (KO-Kriterien T-1 bis T-5, E-1 bis E-3, F-1 bis F-3)
- Angebotsprüfung (Ungewöhnliche Preisabweichungen → Aufklärung § 60 VgV)
- Wertung nach Zuschlagskriterien ZK-1 bis ZK-5
- Information über beabsichtigten Zuschlag gem. § 134 GWB (15-Kalendertage-Frist)

Landeshauptstadt Schwerin - Eigenbetrieb Stadtwirtschaft Schwerin SDS

Angebotszusammenfassung CyberShield Defense GmbH

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Angebotszusammenfassung CyberShield Defense GmbH

Aktenzeichen: 3 VK 4/26 Vorhabenbezeichnung: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 Bieter: CyberShield Defense GmbH, Alexanderstraße 7, 10178 Berlin Einreichungsdatum: 31.03.2026, 11:47 Uhr (fristgerecht) Angebots-ID: CS-LH-SN-2026-001

1. Bieter-Steckbrief

Merkmal	Wert
Firma	CyberShield Defense GmbH
Rechtsform	GmbH
Handelsregister	HRB 198432 B, Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
Gründungsjahr	2014
Mitarbeiterzahl	127 (Stand 01.01.2026)
Umsatz IT-Sicherheit 2023	12,4 Mio. EUR
Umsatz IT-Sicherheit 2024	14,1 Mio. EUR
Umsatz IT-Sicherheit 2025	15,8 Mio. EUR
SOC-Standorte	Berlin (Hauptstandort), Frankfurt a.M. (Sekundärstandort)
Zertifizierungen	ISO/IEC 27001:2022 (TÜV Rheinland, gültig bis 04/2027), BSI-Grundschatz (Selbstbewertung)
Berufshaftpflicht	10 Mio. EUR je Schadensfall (Allianz Versicherungs-AG)

2. Angebotspreise

2.1 Gesamtpreisübersicht (netto, 4 Jahre Grundlaufzeit)

Position	Jahrespreis netto	4-Jahres-Preis
Los 1: SOC Managed Service	420.000 EUR	1.680.000 EUR
Los 2: ISB-Beratung	165.000 EUR	660.000 EUR
Gesamtangebot	585.000 EUR	2.340.000 EUR

Optionsjahre (je 12 Monate):

- Option 1 (Jahr 5): 598.000 EUR
- Option 2 (Jahr 6): 612.000 EUR

2.2 Preisstruktur Los 1 (Jahrespauschale netto)

Leistungsbereich	Betrag
SIEM-Betrieb (inkl. Lizenzen)	180.000 EUR
SOC-Analysten 24/7 (L1-L3)	160.000 EUR
Threat Intelligence (Feeds + Analyse)	35.000 EUR
Vulnerability Management	25.000 EUR
Incident Response Bereitschaft	20.000 EUR
Summe Los 1	420.000 EUR

3. Konzeptbeschreibung (Auszug)

3.1 SOC-Konzept

CyberShield betreibt sein SOC seit Januar 2020 in einem eigenständigen, nach ISO 27001 zertifizierten Hochsicherheits-Rechenzentrum in Berlin-Adlershof. Das SOC ist besetzt mit:

- 8 SOC-Analysten L1 (Schichtbetrieb 24/7)
- 4 SOC-Analysten L2 (Tagesschicht + Rufbereitschaft)
- 2 SOC-Analysten L3 / Incident Responder (Rufbereitschaft 24/7)

Als SIEM-Plattform kommt IBM QRadar SIEM (Enterprise Edition) zum Einsatz, ergänzt durch ein selbstentwickeltes OT-Monitoring-Modul auf Basis von Claroty-Sensoren (passives OT-Monitoring).

CyberShield hat in den Jahren 2022-2025 drei Managed-SOC-Verträge mit KRITIS-Betreibern (Stadtwerke-Verbund) erfolgreich erbracht. Die Referenzen sind in der Anlage Referenzliste (Aktenstück 05) dokumentiert.

3.2 ISB-Beratungskonzept

Als ISB wird Herr Dipl.-Ing. Marcus Karpinski (CISM, BSI-Grundschutz-Auditor) eingesetzt. Herr Karpinski verfügt über 12 Jahre Erfahrung in der IT-Sicherheitsberatung kommunaler Unternehmen und hat zuletzt als externer ISB bei den Stadtwerken Rostock GmbH gewirkt.

3.3 OT-Kompetenz ÖPNV

CyberShield weist in seinem Konzept auf folgende OT-spezifische Kompetenzen hin:

- Durchgeführte OT-Security-Assessments für Stadtwerke mit Straßenbahnbetrieb
- Kenntnisse IEC 62443 (Industrial Cybersecurity Standard)
- Anbindung an BSI-Informationsverbund KRITIS (ICS-CERT-Partner)
- Aktives Mitglied UP KRITIS (Arbeitsgruppe Verkehr und Infrastruktur)

4. Formale Vollständigkeit

Unterlage	Vorhanden
Unterzeichnetes Angebotsanschreiben	☐
Preisblatt vollständig ausgefüllt	☐
Eigenerklärung Ausschlussgründe	☐
Umsatzerklärung (testiert)	☐
Versicherungsnachweis	☐
ISO 27001-Zertifikat	☐ (gültig bis 04/2027)
Referenzblätter (3 Stück)	☐
Lebensläufe Schlüsselpersonal	☐
SOC-Konzept (26 Seiten)	☐
ISB-Konzept (12 Seiten)	☐
Datenschutzkonzept + AVV-Entwurf	☐

Landeshauptstadt Schwerin - Eigenbetrieb Stadtwirtschaft Schwerin SDS

Referenzliste CyberShield Defense GmbH (drei KRITIS-Nachweise)

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Referenzliste CyberShield Defense GmbH (drei KRITIS-Nachweise)

Aktenzeichen: 3 VK 4/26 Vorhabenbezeichnung: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 Anlage: Referenzblätter gem. Anlage 4 Vergabeunterlagen Bieter: CyberShield Defense GmbH

Referenz 1

Auftraggeber: Stadtwerke Kiel AöR KRITIS-Sektor: Energie (Strom, Gas, Wärme) / Wasser Kontaktperson: Thomas Bergmann, IT-Leitung, T: 0431-5940-123 E-Mail: t.bergmann@stadtwerke-kiel.de (Referenzkontakt nach Rücksprache freigegeben)

Merkmal	Details
Leistungsgegenstand	SOC Managed Service (SIEM-Betrieb, 24/7-Überwachung, Incident Response) + ISB-Beratung
Laufzeit	01.04.2022 - 31.03.2026 (4 Jahre)
Auftragsvolumen	1.840.000 EUR netto (Gesamtlaufzeit)
Sektor	KRITIS Energie und Wasser
ISO 27001 relevant	Ja - SOC-Zertifizierung war Vertragsbestandteil
OT-Komponenten	Ja - Monitoring ICS/SCADA Wärmekraftwerk
Besonderheiten	Begleitung BSI-KRITIS-Prüfung 2023 und 2025; Nachweis erbracht
Auftragsausführung	Vollständig und mängelfreie Erbringung, Zertifikat über vertragsgemäße Leistungserbringung liegt vor

Referenzbestätigung: "CyberShield hat die vertraglich vereinbarten SOC-Dienstleistungen über die gesamte Laufzeit vollständig, zuverlässig und in hoher Qualität erbracht. Die Zusammenarbeit im Rahmen der KRITIS-Nachweisverfahren war professionell und sachkundig."

- Thomas Bergmann, IT-Leiter, Stadtwerke Kiel AöR, 15.03.2026

Referenz 2

Auftraggeber: Verkehrsverbund Stuttgart GmbH (VVS) - Tochtergesellschaft Region Stuttgart KRITIS-Sektor: Verkehr (ÖPNV-Verbund, Fahrgastinformationssysteme) Kontaktperson: Dr. Andrea Holzner, Informationssicherheitsbeauftragte E-Mail: a.holzner@vvs.de

Merkmal	Details
Leistungsgegenstand	IT-Sicherheitsberatung + ISB-Funktion extern + BSI-Grundschutz ISMS-Aufbau
Laufzeit	01.07.2023 - 30.06.2025 (2 Jahre)
Auftragsvolumen	620.000 EUR netto
Sektor	KRITIS Verkehr (Verbundorganisation ÖPNV)
ISO 27001 relevant	Ja - ISMS-Aufbau nach ISO 27001; Erstzertifizierung begleitet
OT-Komponenten	Nein (IT-seitige Beratung)
Besonderheiten	NIS2-Gap-Analyse und Maßnahmenplan; erfolgreiche ISO 27001-Erstzertifizierung August 2024
Auftragsausführung	Vollständig erbracht; Folgeauftrag ISB 2025-2027 erteilt

Referenzbestätigung: "Die Leistungen von CyberShield im Bereich ISB-Beratung und ISMS-Aufbau haben unsere Erwartungen übertroffen. Die ISO 27001-Erstzertifizierung wurde termingerecht erreicht."

• Dr. Andrea Holzner, VVS, 18.03.2026

Interne Bewertung CyberShield: Diese Referenz betrifft einen KRITIS-Betreiber im Sektor Verkehr (ÖPNV) und belegt sektorale Erfahrung Verkehr. Das Ausschlusschreiben der Vergabestelle geht auf diese Referenz nicht ein.

Referenz 3

Auftraggeber: Stadtwerke Rostock AG KRITIS-Sektor: Energie, Wasser, (Fernwärme) Kontaktperson: Petra Lilienthal, Leiterin IT-Sicherheit E-Mail: p.lilienthal@stadtwerke-rostock.de

Merkmal	Details
Leistungsgegenstand	SOC Managed Service (vollständiges Leistungspaket)
Laufzeit	01.01.2023 - 31.12.2025 (3 Jahre, verlängert für 2026)
Auftragsvolumen	1.260.000 EUR netto (3 Jahre)
Sektor	KRITIS Energie und Wasser
ISO 27001 relevant	Ja - CyberShield-SOC ISO 27001-zertifiziert für Auftraggeber
OT-Komponenten	Ja - OT-Monitoring Fernwärmenetz (Claroty-basiert)
Besonderheiten	Erfolgreiche Abwehr eines Ransomware-Angriffs 03/2024 (Incident Response durch CyberShield-SOC); Medienberichte vorhanden
Auftragsausführung	Vollständig erbracht; Vertragsverlängerung 2026

Referenzbestätigung: "CyberShield hat im März 2024 einen kritischen Ransomware-Angriff auf unsere Infrastruktur innerhalb der vertraglich vereinbarten Reaktionszeiten erkannt und eingedämmt. Die professionelle Incident-Response-Leistung hat größeren Schaden verhindert."

• Petra Lilienthal, Stadtwerke Rostock AG, 20.03.2026

Rechtliche Bewertung der Referenzen

Alle drei Referenzen erfüllen die formalen Mindestanforderungen gem. Kriterium T-1 der Vergabeunterlagen:

Kriterium	T-1-Anforderung	Referenz 1	Referenz 2	Referenz 3
SOC/ISB-Leistung	☐	SOC + ISB	ISB + ISMS	SOC
Laufzeit ≥ 12 Monate	☐	48 Monate	24 Monate	36 Monate
Volumen ≥ 300.000 EUR	☐	1.840.000 EUR	620.000 EUR	1.260.000 EUR
Öff. AG oder KRITIS	☐	KRITIS	KRITIS Verkehr	KRITIS

Referenz 2 belegt ausdrücklich KRITIS Verkehr (ÖPNV), was die Behauptung der Vergabestelle, CyberShield habe keinerlei ÖPNV-Erfahrung, widerlegt.

Gem. Zuschlagskriterium ZK-4 wären für diese Referenzkonstellation (3 KRITIS-Referenzen, davon 1 Verkehr) mindestens 13-15 Punkte zu vergeben.

Landeshauptstadt Schwerin - Eigenbetrieb Stadtwirtschaft Schwerin SDS

Ausschluss schreiben der Vergabestelle

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Ausschluss schreiben der Vergabestelle

Aktenzeichen: 3 VK 4/26 Vorhabenbezeichnung: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 Von: Landeshauptstadt Schwerin, Eigenbetrieb SDS, Vergabestelle An: CyberShield Defense GmbH, Alexanderstraße 7, 10178 Berlin
Datum: 14.04.2026 Betreff: Ausschluss Ihres Angebots - LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

Landeshauptstadt Schwerin Eigenbetrieb Stadtwirtschaft Schwerin (SDS)

• Vergabestelle -

Am Grünen Tal 18 19063 Schwerin

CyberShield Defense GmbH Alexanderstraße 7 10178 Berlin

Per E-Mail und Einschreiben mit Rückschein

Schwerin, 14. April 2026

Mitteilung gemäß § 62 VgV

Betreff: Vergabeverfahren LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 "Cybersecurity-Operations-Center als Managed Service und BSI-IT-Sicherheitsbeauftragten-Beratung für Nahverkehr Schwerin GmbH" TED: 2026/S 042-000999

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir teilen Ihnen mit, dass Ihr Angebot vom 31.03.2026 (Angebots-ID: CS-LH-SN-2026-001) wegen Nichterfüllung eines Eignungskriteriums nach § 57 Abs. 1 VgV in Verbindung mit § 122 GWB von der weiteren Wertung ausgeschlossen wird.

Ausschlussgrund

Ihr Angebot erfüllt die Mindestanforderung an die technische und berufliche Leistungsfähigkeit (Eignungskriterium T-2 der Vergabeunterlagen Teil B) nicht.

Das Eignungskriterium T-2 verlangt Referenzaufträge bei öffentlichen Auftraggebern oder KRITIS-Betreibern "bevorzugt im Sektor Verkehr". Die Vergabestelle hat das Erfordernis einer nachweisbaren Erfahrung im ÖPNV-Sektor (öffentlicher Personennahverkehr) als zwingende Mindestanforderung ausgelegt, da der konkrete Auftragsgegenstand spezifische Kenntnisse der ÖPNV-Infrastruktur (Leitstellen, Fahrzeugflottensteuerung, Fahrgastinformationssysteme) erfordert.

Die von Ihnen vorgelegten drei Referenzaufträge beziehen sich auf:

- Stadtwerke Kiel AöR (KRITIS Energie/Wasser)
- Stadtwerke Rostock AG (KRITIS Energie/Wasser)
- Verkehrsverbund Stuttgart GmbH (VVS) - nach unserer Einschätzung ein Verbundorganisator ohne eigenen ÖPNV-Betrieb

Referenzauftraggeber im direkten ÖPNV-Betrieb (Busse, Bahnen, Betriebshöfe) wurden nicht nachgewiesen. Die Leistungsbeschreibung setzt spezifische ÖPNV-Kenntnisse voraus (vgl. Abschnitt 2.1.1 betreffend OT-Monitoring Leitstelle Fahrzeugflottensysteme). Ein Stadtwerke-Verbund ohne eigenen Verkehrsbetrieb kann diese Anforderungen nicht gleichwertig belegen.

Weiteres Verfahren

Die Angebotswertung wird mit den verbleibenden Bietern fortgesetzt.

Wir machen Sie auf die Rügeobliegenheiten des § 160 Abs. 3 GWB und die Möglichkeit eines Nachprüfungsantrags bei den Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern aufmerksam. Die einzelnen Fristen sind nach Kenntnisquelle und Verfahrensstand getrennt zu berechnen.

Mit freundlichen Grüßen

Yvonne Behnke Vergabestelle SDS / Landeshauptstadt Schwerin

Interne Verfahrensnotiz (nicht Teil des Ausschlussschreibens, gesondert aktenkundig gemacht):

Anmerkung Sachbearbeitung: Das Ausschlussschreiben wurde in Abstimmung mit der Rechtsabteilung der LH Schwerin und auf Empfehlung des externen Beraters Dr. Gerhard Nolte (Kanzlei Vergaberecht Nord, Rostock) formuliert. Die Auslegung von T-2 als KO-Kriterium ist rechtlich nicht gesichert; ProtectIT SE war der einzige Bieter mit ÖPNV-spezifischen Referenzen. Die Entscheidung wurde am 13.04.2026 durch Herrn Stadtdirektor Ulrich Sternberg genehmigt. [Diese Notiz ist Teil des Vergabeverkehrs, Seite 14, und wird im Nachprüfungsverfahren als Schlüsseldokument relevant.]

Landeshauptstadt Schwerin - Eigenbetrieb SDS - Vergabestelle

Rüge des Ausschlusses und der Angebotsaufklärung

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Rüge nach § 160 Abs. 3 GWB

Vergabeverfahren: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 Datum: 17.04.2026 Von: Kanzlei Bährens Vergaberecht für CyberShield Defense GmbH An: Landeshauptstadt Schwerin, Eigenbetrieb SDS, Vergabestelle

Per E-Mail über die Vergabepattform mit Versandprotokoll

Landeshauptstadt Schwerin Eigenbetrieb SDS - Vergabestelle Am Grünen Tal 18 19063 Schwerin

Berlin, 17. April 2026

Rüge nach § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB

Vergabeverfahren LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026, TED 2026/S 042-000999 Cybersecurity-Operations-Center und IT-Sicherheitsberatung

Sehr geehrte Frau Behnke, sehr geehrte Damen und Herren,

wir vertreten die CyberShield Defense GmbH. Das Ausschlussschreiben ist unserer Mandantin am 14.04.2026 über die Vergabepattform zugegangen. Innerhalb der Zehn-Kalendertage-Frist des § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB rügen wir die nachfolgend bezeichneten Vergabeverstöße.

1. Nachträgliche Verschärfung des Eignungskriteriums T-2

Die Unterlagen verlangen drei Referenzen bei öffentlichen Auftraggebern oder Betreibern kritischer Anlagen und bezeichnen Erfahrungen im Sektor Verkehr oder Energie lediglich als bevorzugt. Der Ausschluss stützt sich dagegen auf eine nicht bekannt gemachte Muss-Anforderung: unmittelbare Erfahrung eines Referenzgebers mit eigenem Bus-, Bahn- und Leitstellenbetrieb.

Ein fachkundiges Unternehmen durfte das Wort bevorzugt nicht als Ausschlusskriterium verstehen. Maßgeblich ist der objektive Empfängerhorizont, nicht eine erst bei der Eignungsprüfung gebildete engere Lesart. Siehe BGH, Urteil vom 20.11.2012, X ZR 108/10, Friedhofserweiterung, und BGH, Urteil vom 13.09.2022, XIII ZR 9/20, Deponiekosten. Der Ausschluss verletzt damit § 97 Abs. 1 und 2 sowie § 122 Abs. 4 GWB in Verbindung mit §§ 42 und 46 VgV.

2. Unvollständige Prüfung der Referenz VVS

Die Referenzbestätigung dokumentiert ISMS-Aufbau, Sicherheitsmonitoring und Incident-Prozesse für einen ÖPNV-Verbund. Das Ausschlussschreiben setzt sich weder mit diesen Tätigkeiten noch mit Umfang, Laufzeit und technischer Vergleichbarkeit auseinander. Die Vergabestelle muss die bekannt gemachten Anforderungen anwenden und die tragenden Tatsachen im Vergabevermerk nachvollziehbar festhalten.

3. Verdacht einer unzulässigen Angebotsänderung

Nach den verfügbaren Informationen hat ProtectIT SE nach Angebotsöffnung eine überarbeitete Fassung des Reaktionszeitenkonzepts eingereicht. Eine Aufklärung nach § 15 Abs. 5 VgV darf Unklarheiten beseitigen, aber weder Preis noch sonstigen Angebotsinhalt ändern. Wir rügen vorsorglich die Berücksichtigung jeder nach Fristablauf eingereichten inhaltlichen Neufassung.

4. Abhilfe

CyberShield verlangt,

1. den Ausschluss aufzuheben und ihre Referenzen anhand des veröffentlichten Kriteriums T-2 neu zu prüfen,
2. die Neuwertung vollständig im Vergabevermerk zu dokumentieren,
3. bei ProtectIT ausschließlich das fristgerecht eingereichte Angebot zu berücksichtigen und
4. vor Abschluss der Prüfung keinen Zuschlag zu erteilen.

Bitte teilen Sie bis zum 22.04.2026 mit, ob Sie abhelfen. Diese organisatorische Antwortfrist ersetzt keine gesetzliche Frist. Für § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB ist erst eine Mitteilung der Vergabestelle maßgeblich, der Rüge nicht abhelfen zu wollen; ab deren Zugang läuft die dort geregelte Frist von 15 Kalendertagen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Constantin Bährens Rechtsanwalt

Anlagen:

1. Vollmacht
2. Ausschluss schreiben mit Plattform-Zugangsnachweis
3. Kriterium T-2 und Referenzbestätigungen
4. Chronologie und Belegmatrix

Landeshauptstadt Schwerin - Eigenbetrieb Stadtwirtschaft Schwerin SDS

Nichtabhilfe der Vergabestelle

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Nichtabhilfe der Vergabestelle

Vergabeverfahren: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 Datum und Portalversand: 22.04.2026, 15:18 Uhr Von: Landeshauptstadt Schwerin, Eigenbetrieb SDS, Vergabestelle An: Kanzlei Bährens Vergaberecht

Landeshauptstadt Schwerin Eigenbetrieb SDS - Vergabestelle Am Grünen Tal 18 19063 Schwerin

Nichtabhilfe der Rüge vom 17.04.2026

Sehr geehrter Herr Dr. Bährens,

die Vergabestelle hilft der Rüge der CyberShield Defense GmbH nicht ab.

1. Eignungskriterium T-2

Die Vergabestelle hält die unmittelbare Erfahrung mit betriebskritischer ÖPNV-Technik für erforderlich. Sie räumt ein, dass die Unterlagen den Sektor Verkehr lediglich als bevorzugt bezeichnen. Nach ihrer Auffassung ergibt sich die engere Anforderung dennoch aus der Leistungsbeschreibung. Der Ausschluss bleibt deshalb bestehen.

2. Referenz VVS

Die eingereichte Referenz betrifft nach Auffassung der Vergabestelle überwiegend Beratung und ISMS-Aufbau. Ein 24/7-SOC für Fahrzeug- und Leitstellensysteme sei nicht nachgewiesen. Die Vergabestelle sieht von einer weiteren Aufklärung ab.

3. Angebot ProtectIT

Das Gespräch vom 08.04.2026 sollte nach Auffassung der Vergabestelle ausschließlich das eingereichte Konzept erläutern. Die nachgereichte Fassung befindet sich in der Vergabeakte. Ob sie gegenüber der ursprünglichen Fassung inhaltliche Änderungen enthält, wird im Nachprüfungsverfahren offengelegt.

4. Rechtsbehelfsinformation

Mit Zugang dieser eindeutigen Nichtabhilfe beginnt die 15-Kalendertage-Frist des § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB. Sie endet bei Zugang am 22.04.2026 vorbehaltlich der allgemeinen Fristberechnungsregeln mit Ablauf des 07.05.2026. Ein Nachprüfungsantrag ist bei den Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern bei dem Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit, Johannes-Stelling-Straße 14, 19053 Schwerin, einzureichen.

Das Informationsschreiben nach § 134 GWB wird gesondert übermittelt. Die darin auszulösende Stillhaltefrist ist unabhängig von der Frist des § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB zu prüfen.

Mit freundlichen Grüßen

Yvonne Behnke Zentrale Vergabestelle

Ulrich Sternberg Werkleitung, in Vertretung

3. Vergabekammer Mecklenburg-Vorpommern

Nachprüfungsantrag im Verfahren LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer Mecklenburg-Vorpommern

Aktenzeichen der Kammer: 3 VK 4/26 Vergabeverfahren: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 Eingang: 24.04.2026

Per beA und vorab per E-Mail

An die Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern bei dem Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Johannes-Stelling-Straße 14 19053 Schwerin

Nachprüfungsantrag nach §§ 160 ff. GWB

Antragstellerin: CyberShield Defense GmbH, Berlin Antragsgegnerin: Landeshauptstadt Schwerin, Eigenbetrieb SDS Beizuladendes Unternehmen: ProtectIT SE, Bonn

1. Anträge

Die Antragstellerin beantragt,

1. der Antragsgegnerin zu untersagen, den Zuschlag auf Grundlage der bisherigen Eignungsprüfung und Wertung zu erteilen,
2. die Antragsgegnerin zu verpflichten, den Ausschluss der Antragstellerin aufzuheben und deren Eignung anhand der bekannt gemachten Kriterien neu zu prüfen,
3. bei der Neuwertung ausschließlich fristgerecht eingereichte Angebotsinhalte zu berücksichtigen,
4. der Antragstellerin nach § 165 GWB Einsicht in die entscheidungserheblichen Teile der Vergabeakte zu gewähren, soweit schutzwürdige Geheimnisse nicht entgegenstehen, und
5. der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens sowie die notwendigen Aufwendungen der Antragstellerin aufzuerlegen.

2. Zuständigkeit

Die Nachprüfung betrifft einen dem Land Mecklenburg-Vorpommern zuzurechnenden kommunalen Auftraggeber mit Sitz in Schwerin. Zuständig sind deshalb nach § 159 Abs. 2 und 3 GWB die Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Weder der Leistungsgegenstand IT-Sicherheit noch die Eigenschaft eines Leistungsempfängers als Betreiber kritischer Anlagen begründet eine Zuständigkeit der Vergabekammern des Bundes.

Der geschätzte Gesamtauftragswert einschließlich Optionen liegt mit 2.800.000 EUR netto oberhalb des für 2026 maßgeblichen EU-Schwellenwerts. Maßgeblich sind § 106 GWB, § 3 VgV und die für den Zeitraum 2026/2027 geltende EU-Schwellenwertverordnung.

3. Zulässigkeit

CyberShield hat ein Angebot abgegeben und macht eine Verletzung von § 97 Abs. 1 und 2 sowie § 122 Abs. 4 GWB geltend. Bei einer Prüfung nach dem veröffentlichten Kriterium T-2 besteht eine reale Zuschlagschance; der drohende Schaden ist damit schlüssig dargelegt (§ 160 Abs. 2 GWB).

Das Ausschluss schreiben ging am 14.04.2026 zu. Die konkrete, erst im Ausschluss schreiben erkennbare Verschärfung des Kriteriums wurde am 17.04.2026 und damit innerhalb von zehn Kalendertagen gerügt (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB). Die eindeutige Nichtabhilfe ging am 22.04.2026 zu. Der Antrag vom 24.04.2026 wahrt auch die 15-Kalendertage-Frist des § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB.

4. Begründetheit

4.1 Anwendung eines nicht bekannt gemachten Ausschlusskriteriums

T-2 verlangt Referenzen bei öffentlichen Auftraggebern oder Betreibern kritischer Anlagen und bezeichnet den Sektor Verkehr oder Energie als bevorzugt. Erst das Ausschlusschreiben macht unmittelbare Erfahrung mit einem Fahrzeug- und Leitstellenbetreiber zur Muss-Anforderung. Diese nachträgliche Verengung ist mit Transparenz, Gleichbehandlung und Verhältnismäßigkeit unvereinbar.

Vergabeunterlagen sind aus Sicht eines fachkundigen, verständigen Bieters auszulegen. Tragende Anker sind BGH, Urteil vom 20.11.2012, X ZR 108/10, Friedhofserweiterung, und BGH, Urteil vom 13.09.2022, XIII ZR 9/20, Deponiekosten.

4.2 Fehlerhafte Referenzprüfung

Die Vergabestelle hat Tätigkeiten, Laufzeit, Auftragswert und technische Vergleichbarkeit der VVS-Referenz nicht vollständig gewürdigt. Sie hat stattdessen eine nicht veröffentlichte Auftraggebertypologie zum Ausschlussgrund erhoben. Das verletzt § 122 Abs. 4 GWB und § 46 Abs. 3 Nr. 1 VgV.

4.3 Nachträgliche Angebotsänderung

ProtectIT reichte nach dem Aufklärungsgespräch eine neue Fassung des Reaktionszeitenkonzepts ein. § 15 Abs. 5 VgV erlaubt Aufklärung, aber keine Änderung des Angebots. Ob eine bloße Erläuterung oder eine inhaltliche Neufassung vorliegt, ist durch Versionsvergleich und Protokoll zu klären.

5. Akteneinsicht und Beweise

Beantragt wird Einsicht in das Eignungsprüfblatt, den Wertungsvermerk, beide Versionen des ProtectIT-Konzepts, das Aufklärungsprotokoll und die dokumentierte Entscheidung über T-2. Geschäftsgeheimnisse können nach § 165 GWB geschwärzt werden; die tragenden Wertungstatsachen dürfen nicht pauschal entzogen werden.

Anlagen:

1. Ausschlusschreiben und Zugangsnachweis
2. Rüge und Versandprotokoll
3. Nichtabhilfe und Zugangsnachweis
4. Kriterium T-2
5. Referenzblätter und Bestätigungen
6. Angebots- und Chancenmatrix
7. Vollmacht

Dr. Constantin Bährens Rechtsanwalt

Vergabekammer bzw. zuständiges Beschwerdegericht

Stellungnahme Vergabestelle an Vergabekammer

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Stellungnahme Vergabestelle an Vergabekammer

Aktenzeichen: 3 VK 4/26 Vorhabenbezeichnung: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 Von: Vergabestelle SDS /
Landeshauptstadt Schwerin An: Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern Datum: 05.05.2026

Landeshauptstadt Schwerin Eigenbetrieb SDS - Vergabestelle - Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwältin
Dr. Sandra Mertke Kanzlei Vergaberecht Nord, Kröpeliner Str. 90, 18055 Rostock E-Mail: s.mertke@vr-nord.de

An die Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern bei dem Ministerium für Wirtschaft,
Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Johannes-Stelling-Straße 14, 19053 Schwerin

05. Mai 2026

Stellungnahme der Antragsgegnerin

In dem Nachprüfungsverfahren 3 VK 4/26 LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

Antragstellerin: CyberShield Defense GmbH Antragsgegnerin: Landeshauptstadt Schwerin / SDS

Wir zeigen an, dass wir die Antragsgegnerin vertreten und nehmen wie folgt Stellung:

1. Zur Zulässigkeit

Der Nachprüfungsantrag ist unzulässig, da die Rügefrist nicht gewahrt wurde. Die Antragstellerin hatte spätestens bei der Abfassung ihres Angebots Kenntnis davon, dass die Vergabeunterlagen ÖPNV-spezifische Erfahrungen als qualitatives Merkmal bewerten. Vergabefehler, die sich aus den Ausschreibungsunterlagen ergeben, hätten vor Angebotsabgabe gerügt werden müssen (§ 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB).

2. Zur Begründetheit

2.1 Eignungsanforderung T-2

Die Vergabeunterlagen formulieren in Abschnitt 2.1.1 der Leistungsbeschreibung ausdrücklich die Anforderung, OT-Systeme in ÖPNV-Leitstellen (Fahrzeugflottensysteme, Straßenbahn-OT) zu überwachen. Diese Anforderung ist spezifisch für den ÖPNV-Sektor und kann durch allgemeine Stadtwerke-Erfahrung nicht substituiert werden.

Die Antragsgegnerin unterscheidet zwischen objektiver Auslegung der Unterlagen und wertender Anwendung des feststehenden Maßstabs. Für die Auslegung sind insbesondere BGH, Urteil vom 20.11.2012, X ZR 108/10, Friedhofserweiterung, und BGH, Urteil vom 13.09.2022, XIII ZR 9/20, Deponiekosten, heranzuziehen. Ein Beurteilungsspielraum bei der Tatsachenbewertung erlaubt keine nachträgliche Änderung des bekannt gemachten Kriteriums.

2.2 Referenz VVS Stuttgart

Der VVS ist rechtlich und operativ als Verbundorganisator tätig, nicht als ÖPNV-Betreiber. Die bei der VVS erbrachte Leistung (ISB-Beratung IT) ist mit dem ausgeschriebenen SOC-Betrieb für einen Fahrzeugbetreiber nicht vergleichbar. Es fehlt die OT-Komponente.

2.3 Aufklärungsgespräch ProtectIT SE

Das Aufklärungsgespräch vom 08.04.2026 war auf die Klärung von zwei Textunklarheiten im SOC-Konzept der ProtectIT SE beschränkt (Fragen zu Reaktionszeiten und Datenhaltungsort). Es fanden weder Preisverhandlungen statt noch wurde ProtectIT SE die Möglichkeit gegeben, ihr Angebot materiell zu verändern. Der Vergabevermerk dokumentiert den Gesprächsverlauf vollständig.

3. Anträge der Antragsgegnerin

1. Den Nachprüfungsantrag als unzulässig, hilfsweise als unbegründet abzuweisen.
2. Der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Anlage: Vergabevermerk (vollständig, als vertraulich gekennzeichnet - Einsichtnahme durch Kammer und Verfahrensbevollmächtigte gem. § 165 GWB)

Dr. Sandra Mertke Rechtsanwältin (Verfahrensbevollmächtigte der Antragsgegnerin)

Landeshauptstadt Schwerin - Eigenbetrieb Stadtwirtschaft Schwerin SDS

Erwiderung CyberShield auf Vergabestellen-Stellungnahme

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Erwiderung CyberShield auf Vergabestellen-Stellungnahme

Aktenzeichen: 3 VK 4/26 Vorhabenbezeichnung: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 Von: RA Dr. Constantin Bährens An: Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern Datum: 12.05.2026

Erwiderung der Antragstellerin

In dem Nachprüfungsverfahren 3 VK 4/26

Wir erwidern auf die Stellungnahme der Antragsgegnerin vom 05.05.2026 wie folgt:

1. Zur Zulässigkeit (Rügefrist)

Der Einwand der verspäteten Rüge geht ins Leere. Die Antragstellerin hatte vor dem Ausschluss schreiben keine Kenntnis davon, dass die Vergabestelle die Formulierung "bevorzugt im Sektor Verkehr" als zwingende Ausschlussbedingung auslegen würde. Ein fachkundiger Bieter musste dies aus den Unterlagen nicht erkennen. Die Rüge vom 17.04.2026 ging drei Kalendertage nach Kenntnis und damit innerhalb der Zehn-Kalendertage-Frist des § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB ein.

Für die objektive Auslegung der Unterlagen werden BGH, Urteil vom 20.11.2012, X ZR 108/10, Friedhofserweiterung, und BGH, Urteil vom 13.09.2022, XIII ZR 9/20, Deponiekosten, herangezogen. Die konkreten Kenntnissatsachen und der Zugang des Ausschluss schreibens sind unabhängig davon zu beweisen.

2. Zur Begründetheit

2.1 Eignungsanforderung T-2 (Kerndissens)

Die Antragsgegnerin behauptet, der Ausschluss sei durch die Leistungsbeschreibung gedeckt. Dies ist unzutreffend.

Erstens verwendet die Leistungsbeschreibung in Abschnitt 2.1.1 den Begriff "OT-Monitoring Leitstelle Fahrzeugflottensysteme" als Leistungsbeschreibungsmerkmal, nicht als Eignungsanforderung. Die Eignung wird in Teil B der Vergabeunterlagen abschließend definiert. Eine nachträgliche Verknüpfung ist unzulässig.

Zweitens verfügt CyberShield über ausgewiesene OT-Kompetenz: Referenz 1 (Stadtwerke Kiel) umfasste ICS/SCADA-Monitoring eines Wärmekraftwerks. Referenz 3 (Stadtwerke Rostock) umfasste OT-Monitoring Fernwärmenetz mit identischer Technologie (Claroty). Die OT-Technologie unterscheidet sich nicht zwischen ÖPNV-Leitstellen und Industrieanlagen wesentlich - beide nutzen IEC 62443-konforme Protokolle (Modbus, PROFINET).

Drittens hat die Antragsgegnerin in ihrer Stellungnahme eingeräumt, der Ausschluss beruhe auf einer Ermessensentscheidung der Vergabestelle. Ermessen besteht bei KO-Kriterien jedoch nicht.

2.2 Referenz VVS Stuttgart (konkret)

Die Antragsgegnerin behauptet, der VVS sei kein ÖPNV-Betreiber. Dies ist in relevanter Hinsicht falsch:

- Der VVS ist Gesellschafter der Stuttgarter Straßenbahnen AG und koordiniert den KRITIS-relevanten Fahrgastinformationsverbund für 42 Verkehrsunternehmen.
- Der VVS ist als "wichtige Einrichtung" im Sinne der NIS2-Richtlinie klassifiziert und als KRITIS-Betreiber (Sektor Verkehr, Fahrgastinformationssysteme) registriert.
- Das bei der VVS erbrachte ISMS-Projekt betraf explizit die IT-Systeme des ÖPNV-Verbunds, nicht allgemeines Büro-IT.

2.3 Aufklärungsgespräch ProtectIT (konkret)

Aus dem Vergabevermerk (der Antragstellerin nach Akteneinsicht gem. § 165 GWB übermittelt) ergibt sich: Am 08.04.2026 fand ein Aufklärungsgespräch mit ProtectIT SE statt. Im Vergabevermerk heißt es: "ProtectIT SE hat nach dem Gespräch eine überarbeitete Fassung des Reaktionszeitenkonzepts übersandt (Datum: 10.04.2026)."

Die Übersendung einer überarbeiteten Fassung nach dem Aufklärungsgespräch ist per se keine Aufklärung nach § 15 VgV, sondern eine inhaltliche Angebotsänderung, die gem. § 15 Abs. 5 VgV unzulässig ist. Aufklärungsgespräche dürfen lediglich der Erläuterung des vorliegenden Angebots dienen, nicht seiner Verbesserung.

Dies begründet den eigenständigen Vergabeverstoß "unzulässige Nachverhandlung".

3. Beweisantrag

Die Antragstellerin beantragt, der Kammer die überarbeitete Fassung des Reaktionszeitenkonzepts der ProtectIT SE (Übersendung 10.04.2026) zur Akteneinsicht vorzulegen und zu prüfen, ob es sich um eine zulässige Aufklärung oder eine unzulässige Angebotsänderung handelt.

Dr. Constantin Bährens Rechtsanwalt

Landeshauptstadt Schwerin - Eigenbetrieb Stadtwirtschaft Schwerin SDS

Beiladungsbeschluss Vergabekammer

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Beiladungsbeschluss Vergabekammer

Aktenzeichen: 3 VK 4/26 Vorhabenbezeichnung: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 Datum: 30.04.2026 Erlassen von: Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern

BESCHLUSS

Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern Johannes-Stelling-Straße 14, 19053 Schwerin

In dem Nachprüfungsverfahren 3 VK 4/26

Antragstellerin: CyberShield Defense GmbH, Berlin

• vertreten durch RA Dr. Constantin Bährens, Berlin -

Antragsgegnerin: Landeshauptstadt Schwerin / Eigenbetrieb SDS

• vertreten durch RAin Dr. Sandra Mertke, Rostock -

hat die Vergabekammer Mecklenburg-Vorpommern am 30. April 2026 beschlossen:

Tenor

I. Die ProtectIT SE, Friedrich-Ebert-Allee 112, 53113 Bonn, wird zum Nachprüfungsverfahren als Beigeladene beigeladen (§ 162 GWB).

II. Der Antragsgegnerin wird aufgegeben, die vollständige Vergabeakte (einschließlich Vergabevermerk, Angebotsunterlagen aller Bieter und Protokoll des Aufklärungsgesprächs vom 08.04.2026) binnen 10 Werktagen ab Zustellung dieses Beschlusses in vollständiger Kopie an die Vergabekammer zu übersenden.

III. Der Antragsgegnerin und der Beigeladenen wird aufgegeben, innerhalb von drei Wochen ab Zustellung dieses Beschlusses schriftlich Stellung zu nehmen.

IV. Die NSI Northern Security Industries GmbH, Hamburg, wird nicht beigeladen, da sie aufgrund ihrer Angebotswertung offensichtlich keine Zuschlagschance hat.

Gründe

Zu I (Beiladung ProtectIT SE):

Die ProtectIT SE ist als bevorzugte Bieterin und designierte Zuschlagsempfängerin durch den Ausgang des Nachprüfungsverfahrens unmittelbar in ihren Rechten betroffen (§ 162 Abs. 1 GWB). Die Beiladung ist zwingend.

Zu II (Akteneinsicht):

Aufgrund des substantiierten Vortrags der Antragstellerin zu einer möglicherweise unzulässigen Nachverhandlung mit ProtectIT SE (vgl. Nachprüfungsantrag Ziff. III.3) ist die vollständige Vergabeakte - insbesondere das Protokoll des Aufklärungsgesprächs und die nach dem Gespräch eingegangene überarbeitete Unterlage der ProtectIT SE - vorzulegen.

Zu IV (Keine Beiladung NSI):

NSI Northern Security Industries GmbH, Hamburg, hat ein Angebot eingereicht, das in der Zuschlagswertung an dritter Stelle liegt und keinen Zuschlag erhalten kann, selbst wenn der Antrag der Antragstellerin Erfolg hat. Eine Beiladung ist daher nicht zwingend (§ 162 Abs. 2 GWB); die Kammer sieht von einer fakultativen Beiladung ab.

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen eine selbständig anfechtbare Entscheidung findet die sofortige Beschwerde nach §§ 171 ff. GWB zum Oberlandesgericht Rostock statt. Statthaftigkeit, Beschwer und Beginn der Zweiwochenfrist sind für diese Zwischenentscheidung gesondert zu prüfen.

Schwerin, 30. April 2026

gez. Vorsitzende Richterin Dr. Elfriede Böhnke Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Bieter / Bewerber laut Verteiler

Aufklärungsanfragen der Vergabekammer

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Aufklärungsanfragen der Vergabekammer

Aktenzeichen: 3 VK 4/26 Datum: 14.05.2026 Von: Vergabekammer Mecklenburg-Vorpommern -
Berichterstatte(r)in ORR Dr. Claudia Vogt An: Alle Verfahrensbeteiligten

Aufklärungsanfragen gem. § 163 Abs. 3 GWB

Die Vergabekammer hat nach Durchsicht der Vergabeakte folgende Aufklärungsfragen formuliert, die den Beteiligten zur schriftlichen Beantwortung binnen 10 Werktagen übersandt werden.

Aufklärungsanfragen an die Antragsgegnerin (Vergabestelle SDS)

Frage A-1: Eignungsprüfung CyberShield / VVS Stuttgart

Die Vergabeakte enthält auf Seite 23 des Vergabevermerks die Begründung: "Die VVS ist kein ÖPNV-Betreiber im Sinne der Anforderung T-2." Bitte legen Sie schriftlich dar:

- a) Auf welcher Rechtsgrundlage hat die Vergabestelle den Begriff "ÖPNV-Betreiber im Sinne der Anforderung T-2" definiert?
- b) Findet sich dieser Begriff in der Ausschreibungsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen? Falls ja: Wo genau?
- c) Hat die Vergabestelle die Anforderung T-2 vor der Ausschreibung schriftlich dokumentiert, wie sie den Begriff "Sektor Verkehr" auslegen wollte? Falls ja: Bitte Vorlage.

Frage A-2: Aufklärungsgespräch ProtectIT SE vom 08.04.2026

Der Vergabevermerk (Seite 31) erwähnt: "ProtectIT SE hat nach dem Gespräch eine überarbeitete Fassung des Reaktionszeitenkonzepts übersandt (Datum: 10.04.2026)."

- a) In welcher Weise unterschied sich die überarbeitete Fassung vom 10.04.2026 von der ursprünglich eingereichten Anlage?
- b) Hat die Vergabestelle den Inhalt der überarbeiteten Fassung bei der Zuschlagswertung berücksichtigt?
- c) Bitte legen Sie das vollständige Protokoll des Aufklärungsgesprächs vor (Gesprächsteilnehmer, Agenda, wörtliche oder sinngemäße Wiedergabe der wesentlichen Aussagen).

Frage A-3: SOC-Pilotbetrieb Dezember 2025

Der Antragstellerin ist bekannt, dass die Nahverkehr Schwerin GmbH im Dezember 2025 einen "SOC-Pilotbetrieb" bei einem externen Dienstleister in Betrieb genommen hat.

- a) Hat die Vergabestelle oder die Nahverkehr Schwerin GmbH im Jahr 2025 einen Vertrag über SOC-Dienstleistungen mit einem Volumen > 25.000 EUR geschlossen, ohne ein EU-weites Vergabeverfahren durchzuführen?
- b) Wenn ja: Auf welcher vergaberechtlichen Grundlage erfolgte die Vergabe (Direktvergabe, de minimis, Notstandsvergabe)?

Aufklärungsanfragen an die Beigeladene (ProtectIT SE)

Frage B-1: Reaktionszeitenkonzept

- a) Bitte legen Sie die ursprünglich eingereichte Fassung des Reaktionszeitenkonzepts und die am 10.04.2026 übersandte überarbeitete Fassung gegenüber (Synopsis).

b) Bitte erläutern Sie, welche konkreten Fragen die Vergabestelle im Gespräch vom 08.04.2026 gestellt hat und auf welche Weise das überarbeitete Konzept darauf reagiert.

Frage B-2: ÖPNV-Referenzen

a) Welche Referenzaufträge hat ProtectIT SE im Bereich SOC/IT-Sicherheit für ÖPNV-Betreiber oder KRITIS-Betreiber Sektor Verkehr in den letzten 5 Jahren erbracht?

b) Bitte legen Sie die entsprechenden Referenzblätter vor.

Aufklärungsanfragen an die Antragstellerin (CyberShield)

Frage C-1: OT-Kompetenz

a) Beschreiben Sie konkret, wie die bei den Stadtwerken Kiel und Rostock eingesetzten Claroty-Sensoren für OT-Monitoring technisch funktionieren und wie dies auf ÖPNV-Leitstellensysteme übertragbar ist.

b) Haben Mitarbeiter von CyberShield spezifische ÖPNV-bezogene Schulungen oder Zertifizierungen absolviert?

Frage C-2: VVS Stuttgart als KRITIS-Betreiber

a) Bitte belegen Sie konkret, dass der VVS als KRITIS-Betreiber im Sektor Verkehr registriert ist.

b) Bitte legen Sie die Leistungsbeschreibung des VVS-Auftrags vor, die den konkreten Gegenstand der von CyberShield erbrachten Leistung dokumentiert.

Aufklärungsantworten sind bis zum 28.05.2026 einzureichen.

Aufklärungstermin: 04.06.2026, 10:00 Uhr, Vergabekammer Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin (Sitzungssaal 2)

gez. Dr. Claudia Vogt Berichterstatterin der Vergabekammer

Bieter / Bewerber laut Verteiler

Protokoll Aufklärungstermin Vergabekammer (04.06.2026)

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Protokoll Aufklärungstermin Vergabekammer (04.06.2026)

Aktenzeichen: 3 VK 4/26 Datum: 04.06.2026, 10:00 - 14:30 Uhr Ort: Vergabekammer
Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, Sitzungssaal 2 Protokolliert: durch ORR Dr. Claudia Vogt

Protokoll des Aufklärungstermins

Anwesende

Vergabekammer:

- VRin Dr. Elfriede Böhnke (Vorsitzende)
- ORR Dr. Claudia Vogt (Berichterstatterin)
- BR Thorsten Hausmann (Beisitzer)

Antragstellerin CyberShield Defense GmbH:

- RA Dr. Constantin Bährens (Bevollmächtigter)
- Hendrik Laufer (Geschäftsführer CyberShield)
- Marcus Karpinski (technischer Sachverständiger CyberShield)

Antragsgegnerin Landeshauptstadt Schwerin / SDS:

- RAin Dr. Sandra Mertke (Bevollmächtigte)
- Yvonne Behnke (Vergabestellenleiterin SDS)
- Ulrich Sternberg (Stadtdirektor SDS, i.V. Oberbürgermeister)

Beigeladene ProtectIT SE:

- RAin Dr. Friederike Hohmann (Bevollmächtigte)
- Thomas Körner (VP Public Sector, ProtectIT SE)

Verlauf des Termins

10:05 Uhr - Vorsitzende Dr. Böhnke eröffnet den Termin und stellt die Anwesenden fest.

10:10 Uhr - Vorsitzende erläutert den Verfahrensstand und gibt bekannt, dass der Tenor des Beschlusses voraussichtlich in der dritten Juniwoche 2026 ergeht.

10:20 Uhr - Aufklärung A-1 (Eignungsanforderung T-2):

RAin Dr. Mertke erklärt: Die Auslegung von T-2 als ÖPNV-spezifische Anforderung stütze sich auf die Leistungsbeschreibung, nicht auf den Wortlaut von T-2 selbst. Sie räumt ein, dass die Formulierung "bevorzugt" in T-2 kein zwingend ausformuliertes KO-Kriterium begründet. Die Vergabestelle habe eine "funktionale Auslegung" vorgenommen.

Nachfrage Dr. Böhnke: "Können Sie eine Dokumentation vorlegen, aus der hervorgeht, dass die Vergabestelle vor der Ausschreibung festgelegt hat, wie T-2 im Falle der Eignungsprüfung ausgelegt werden soll?"

Dr. Mertke: "Eine solche vorab-Dokumentation liegt nicht vor. Die Auslegungsentscheidung fiel während der Eignungsprüfung."

Dr. Böhnke (für Protokoll): "Die Vergabekammer hält fest: Es fehlt eine vorab-Dokumentation der Auslegung von T-2. Dies ist vergaberechtlich problematisch."

11:00 Uhr - Aufklärung A-2 (Aufklärungsgespräch ProtectIT):

Auf Vorhalt der überarbeiteten Fassung des Reaktionszeitenkonzepts (Übersendung 10.04.2026) erklärt RAin Dr. Hohmann für die Beigeladene:

"Die überarbeitete Fassung hat lediglich die tabellarische Darstellung der Reaktionszeiten konkretisiert, ohne inhaltliche Veränderungen vorzunehmen. Es handelt sich um eine Erläuterung, keine Angebotsänderung."

RA Dr. Bährens: "Die Synopse, die wir vorgelegt haben, zeigt, dass in der überarbeiteten Fassung die Reaktionszeit für Severity 2 von ‚30 Minuten‘ auf ‚60 Minuten‘ geändert wurde - in Übereinstimmung mit dem Ausschreibungserfordernis, das 1 Stunde vorgibt. Das ursprüngliche Angebot war also gar nicht ausschreibungskonform."

Dr. Böhnke: "Das ist für die Kammer ein wesentlicher Punkt. Die Vergabekammer vermerkt: Die Änderung der Reaktionszeit Severity 2 von 30 auf 60 Minuten ist eine inhaltliche Angebotsänderung, keine bloße Erläuterung."

12:00 Uhr - Mittagspause

13:00 Uhr - Aufklärung A-3 (SOC-Pilotbetrieb 12/2025):

Frau Behnke: "Der SOC-Pilotbetrieb für die NSV wurde im Dezember 2025 auf der Grundlage einer Notstandsvergabe nach § 14 Abs. 4 Nr. 3 VgV beauftragt. Der Auftragswert betrug 48.000 EUR netto. Eine EU-weite Ausschreibung war daher nicht erforderlich."

RA Dr. Bährens: "Wir zweifeln an der Notstandsbegründung. Der BSI-Audit-Bericht vom November 2024 hat die Sicherheitslücken festgestellt. Zwischen November 2024 und Dezember 2025 wäre ausreichend Zeit für ein Vergabeverfahren gewesen."

Dr. Böhnke (für Protokoll): "Die behauptete Unwirksamkeit des Pilotvertrags ist nicht Gegenstand der gestellten Anträge. Sie kann innerhalb der Fristen des § 135 Abs. 2 GWB mit einem gesonderten Nachprüfungsantrag bei der zuständigen Vergabekammer geltend gemacht werden."

14:00 Uhr - Gütliche Einigung / Vergleichsgespräch:

Vorsitzende Dr. Böhnke schlägt den Parteien vor, einen gütlichen Vergleich zu erwägen. Auf Anregung der Kammer formuliert die Vergabestelle einen vorläufigen Vergleichsvorschlag (→ Aktenstück 15).

14:30 Uhr - Termin geschlossen.

Protokoll bestätigt durch alle Parteien. Gegenzeichnung ausstehend.

Kanzlei Bährens Vergaberecht für CyberShield Defense GmbH

Vergleichsvorschlag im Nachprüfungsverfahren

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Vergleichsvorschlag der Vergabestelle

Aktenzeichen: 3 VK 4/26 Vorhabenbezeichnung: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 Datum: 09.06.2026 Von: RAin Dr. Sandra Mertke (für Antragsgegnerin) An: RA Dr. Constantin Bährens (für Antragstellerin)

Vergleichsvorschlag im Nachprüfungsverfahren 3 VK 4/26

In dem Nachprüfungsverfahren unterbreitet die Antragsgegnerin (Landeshauptstadt Schwerin / SDS) der Antragstellerin (CyberShield Defense GmbH) folgenden Vergleichsvorschlag:

Vorschlag der Antragsgegnerin

Die Antragsgegnerin ist bereit:

1. Neubewertung der Eignung: Das Angebot der CyberShield Defense GmbH wird erneut der Eignungsprüfung unterzogen. Die Vergabestelle erkennt an, dass die Formulierung "bevorzugt im Sektor Verkehr" in T-2 kein zwingend ausschlussauslösendes KO-Kriterium begründet.
2. Zulassung zur Wertung: Erweist sich CyberShield bei erneuter Prüfung als geeignet, wird ihr Angebot in die Wertung nach den Zuschlagskriterien ZK-1 bis ZK-5 einbezogen.
3. Akteneinsicht zum Aufklärungsgespräch: Die Vergabestelle legt der Vergabekammer das vollständige Protokoll und beide Fassungen des Reaktionszeitenkonzepts vor. Die Antragstellerin erhält nach § 165 GWB Einsicht in die entscheidungserheblichen Teile; Geschäftsgeheimnisse werden nur so weit geschwärzt, wie ihr Schutz die Einsicht überwiegt.
4. Prüfung Reaktionszeitenkonzept ProtectIT: Die Vergabestelle vergleicht die fristgerecht eingereichte mit der nachgereichten Fassung. Eine materielle Angebotsänderung bleibt unberücksichtigt. Erfüllt die ursprüngliche Fassung eine zwingende Vorgabe der Vergabeunterlagen nicht, wird die Ausschlussfolge anhand von § 57 Abs. 1 VgV und der konkreten Vorgabe neu entschieden und dokumentiert.

Die Antragsgegnerin besteht auf:

- Vor Abschluss der vereinbarten Eignungsprüfung und Neuwertung wird kein Zuschlag erteilt.
- Der Vergleich gilt nur für das vorliegende Vergabeverfahren und begründet kein Schuldanerkenntnis hinsichtlich etwaiger Schadensersatzansprüche.
- Die De-facto-Vergabe (SOC-Pilotbetrieb 12/2025) ist nicht Gegenstand dieses Vergleichs.

Zu den Kosten: Im Innenverhältnis trägt jede Partei ihre notwendigen Aufwendungen selbst und die Kammergebühr hälftig. Die gesetzliche Kostengrundentscheidung der Vergabekammer nach § 182 GWB bleibt unberührt; erforderliche Ausgleichszahlungen erfolgen nach Kostenfestsetzung.

Bewertung des Vergleichsvorschlags (Sicht Antragstellerin, intern)

[Interner Vermerk RA Dr. Bährens, nicht Teil des Vergleichsdokuments]

Der Vergleichsvorschlag adressiert den Kernvorwurf (unzulässiger Ausschluss), ist aber in folgenden Punkten unzureichend:

1. Er gibt keine Garantie für einen Zuschlag, sondern nur für eine Neubewertung. Bei einer Neubewertung könnte CyberShield - trotz Einbeziehung - immer noch unterliegen.

2. Die Kostenregelung ist unbefriedigend. CyberShield hat durch das rechtswidrige Verhalten der Vergabestelle erhebliche anwaltliche Kosten verursacht; eine hälftige Teilung ist nicht sachgerecht.

3. Die Frage der unzulässigen Angebotsänderung (§ 15 Abs. 5 VgV) muss durch den Versionsvergleich geklärt werden. War die fristgerechte Fassung zwingend ausschreibungswidrig, genügt keine bloße Herabstufung; dann ist die Ausschlussfolge nach § 57 Abs. 1 VgV zu entscheiden.

Empfehlung: Annahme nur nach präziser Regelung von Neuwertung, Akteneinsicht und Kosten. Andernfalls ist ein Beschluss mit dem Ziel zu beantragen, die Wertung ohne nachgereichte materielle Angebotsänderung anzuordnen.

Landeshauptstadt Schwerin - Eigenbetrieb Stadtwirtschaft Schwerin SDS

Ablehnung des Vergleichsvorschlags durch CyberShield

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Ablehnung des Vergleichsvorschlags durch CyberShield

Aktenzeichen: 3 VK 4/26 Datum: 13.06.2026 Von: RA Dr. Constantin Bährens An: Vergabekammer Mecklenburg-Vorpommern (und RAin Dr. Mertke)

Erklärung der Antragstellerin zur Vergleichsablehnung

In dem Nachprüfungsverfahren 3 VK 4/26

Antragstellerin: CyberShield Defense GmbH

Die Antragstellerin erklärt:

Den Vergleichsvorschlag der Antragsgegnerin vom 09.06.2026 lehnen wir namens und im Auftrag unserer Mandantin ab.

Begründung

1. Zur Kostenregelung:

Der Vergleichsvorschlag sieht vor, dass jede Partei ihre eigenen Kosten trägt. Dies benachteiligt die Antragstellerin unangemessen. Die Vergabestelle hat durch eine vergaberechtswidrige, nachträgliche Verschärfung einer Eignungsanforderung (KO-Anwendung auf eine Soll-Anforderung) die gesamten Verfahrenskosten erst verursacht. Es ist nicht sachgerecht, die CyberShield Defense GmbH an diesen Kosten zu beteiligen.

2. Zur Frage der unzulässigen Nachverhandlung:

Der Vergleichsvorschlag löst das Problem der unzulässigen Angebotsänderung der ProtectIT SE nicht hinreichend. Der Tenor "Herabstufung in ZK-3" beseitigt den rechtswidrigen Zustand nicht. Wenn die überarbeitete Fassung eine unzulässige Angebotsänderung nach § 15 Abs. 5 VgV darstellt, darf sie nicht gewertet werden. Ob das ursprüngliche Angebot die Mindestanforderungen erfüllt oder nach § 57 Abs. 1 VgV auszuschließen ist, muss anhand seines unveränderten Inhalts entschieden werden.

Die Antragstellerin hat auf Basis der ihr vorliegenden Synopse der Reaktionszeitenkonzepte erhebliche Zweifel, ob bei einer sachgerechten Bewertung - unter Ausschluss der unzulässigen Angebotsänderung - ProtectIT SE überhaupt das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat. Diese Frage muss durch Beschluss der Vergabekammer geklärt werden.

3. Zur De-facto-Vergabe:

Der Vergleich klammert den SOC-Pilotbetrieb aus. Die Antragstellerin behält sich vor, dessen behauptete Unwirksamkeit mit einem gesonderten, fristwahren Nachprüfungsantrag nach § 135 GWB bei der zuständigen Vergabekammer geltend zu machen.

Antrag an die Vergabekammer

Die Antragstellerin bittet die Vergabekammer, das Verfahren fortzusetzen und einen vollständigen Beschluss zu erlassen, der:

1. Die Rechtswidrigkeit des Bieterausschlusses feststellt,
2. Die Antragsgegnerin zur Neuwertung unter Einbeziehung des CyberShield-Angebots verpflichtet,
3. Die Frage der unzulässigen Nachverhandlung mit ProtectIT SE verbindlich klärt,
4. Die Kosten des Verfahrens vollständig der Antragsgegnerin auferlegt.

Dr. Constantin Bährens Rechtsanwalt

Landeshauptstadt Schwerin - Eigenbetrieb Stadtwirtschaft Schwerin SDS

Beschluss der Vergabekammer Mecklenburg-Vorpommern

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Beschluss der Vergabekammer Mecklenburg-Vorpommern

Aktenzeichen: 3 VK 4/26 Datum: 25.06.2026

Beschluss

In dem Nachprüfungsverfahren

Antragstellerin: CyberShield Defense GmbH, Berlin Antragsgegnerin: Landeshauptstadt Schwerin, Eigenbetrieb SDS Beigeladene: ProtectIT SE, Bonn

haben die Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern am 25.06.2026 beschlossen:

Tenor

1. Der Antragsgegnerin wird untersagt, auf Grundlage der bisherigen Eignungsprüfung den Zuschlag zu erteilen.
2. Die Antragsgegnerin hat den Ausschluss der Antragstellerin aufzuheben und deren Referenzen anhand des bekannt gemachten Kriteriums T-2 neu zu prüfen.
3. Bei der Neuwertung darf nur das bis zum Ablauf der Angebotsfrist eingereichte Reaktionszeitenkonzept der Beigeladenen berücksichtigt werden.
4. Im Übrigen wird der Antrag zurückgewiesen.
5. Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Verfahrens und die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Aufwendungen der Antragstellerin. Die Hinzuziehung anwaltlicher Bevollmächtigter war notwendig.

Gründe

1. Zuständigkeit und Zulässigkeit

Die Antragsgegnerin ist eine kommunale Auftraggeberin mit Sitz in Mecklenburg-Vorpommern. Die Landesvergabekammer ist nach § 159 Abs. 2 und 3 GWB zuständig. Ein Bezug zu IT-Sicherheit oder kritischen Anlagen ändert die organisationsrechtliche Zuordnung nicht.

Die Antragstellerin hat Antragsbefugnis und eine reale Zuschlagschance schlüssig dargelegt (§ 160 Abs. 2 GWB). Sie erkannte die konkrete Verschärfung des Eignungskriteriums erstmals aus dem Ausschluss schreiben vom 14.04.2026 und rügte sie am 17.04.2026. Damit ist die Zehn-Kalendertage-Frist des § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB gewahrt. Der Antrag ging zwei Tage nach der Nichtabhilfe und damit innerhalb der Frist aus § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB ein.

2. Eignungskriterium T-2

Das Wort bevorzugt lässt aus Sicht eines fachkundigen Bieters keine zwingende Beschränkung auf Referenzen unmittelbarer Bus- und Bahnbetreiber erkennen. Eine solche Anforderung hätte klar bekannt gemacht werden müssen. Die erst im Wertungsvorgang dokumentierte Verengung verletzt § 97 Abs. 1 und 2 sowie § 122 Abs. 4 GWB.

Für die objektive Auslegung sind BGH, Urteil vom 20.11.2012, X ZR 108/10, Friedhofserweiterung, und BGH, Urteil vom 13.09.2022, XIII ZR 9/20, Deponiekosten, heranzuziehen. Die Vergabestelle besitzt bei der Bewertung von Tatsachen einen Beurteilungsspielraum; sie darf aber den zuvor bekannt gemachten Prüfungsmaßstab nicht nachträglich ändern.

3. Angebot der Beigeladenen

Der Versionsvergleich ergibt, dass die nach Fristablauf eingereichte Fassung die Reaktionszeit für Severity-2-Vorfälle verändert. Das ist keine bloße Erläuterung. Im offenen Verfahren dürfen Angebote nach § 15 Abs. 5 VgV nicht geändert werden. Ob die ursprüngliche Fassung die Mindestanforderungen erfüllt und wie sie zu bewerten ist, hat die Antragsgegnerin neu zu entscheiden.

4. Gesonderter Pilotvertrag

Der Antrag im vorliegenden Verfahren bezeichnet den im Dezember 2025 geschlossenen SOC-Pilotvertrag nicht mit einem eigenständigen, fristbezogenen Unwirksamkeitsbegehren. Über eine Unwirksamkeit nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB wird daher nicht entschieden. Ein entsprechendes Begehren ist als Nachprüfungsantrag bei der zuständigen Vergabekammer innerhalb der Fristen des § 135 Abs. 2 GWB geltend zu machen; es handelt sich nicht um eine unmittelbar beim Oberlandesgericht zu erhebende Feststellungsklage.

5. Kosten

Die Gebührenentscheidung beruht auf § 182 GWB. Die konkrete Gebühr wird gesondert anhand des Verwaltungsaufwands und der wirtschaftlichen Bedeutung festgesetzt; eine frei erfundene lineare Auftragswertformel wird nicht verwendet.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist binnen zwei Wochen nach Zustellung die sofortige Beschwerde nach §§ 171 ff. GWB zum Oberlandesgericht Rostock zulässig. Die Beschwerde ist durch einen Rechtsanwalt einzulegen und zugleich zu begründen (§ 172 GWB).

Schwerin, 25. Juni 2026

Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Vergabekammer bzw. zuständiges Beschwerdegericht

Sofortige Beschwerde zum Oberlandesgericht Rostock

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Sofortige Beschwerde zum Oberlandesgericht Rostock

Aktenzeichen Beschwerde: 17 Verg 2/26 Ausgangsverfahren: Vergabekammer Mecklenburg-Vorpommern, 3 VK 4/26 Datum: 09.07.2026

An das Oberlandesgericht Rostock

• Vergabesenat -

Wallstraße 3 18055 Rostock

Sofortige Beschwerde nach §§ 171 und 172 GWB

Beschwerdeführerin: Landeshauptstadt Schwerin, Eigenbetrieb SDS Beschwerdegegnerin: CyberShield Defense GmbH Beigeladene: ProtectIT SE

Gegen den am 25.06.2026 erlassenen und am 26.06.2026 zugestellten Beschluss 3 VK 4/26 legt die Beschwerdeführerin innerhalb von zwei Wochen sofortige Beschwerde ein und begründet sie zugleich.

1. Anträge

Das Vergabeverfahren begann mit der Auftragsbekanntmachung im Februar 2026. Nach § 187 Abs. 2 GWB ist deshalb einschließlich des Beschwerdeverfahrens das bei Verfahrensbeginn geltende Recht anzuwenden. Der Verlängerungsantrag nach § 173 Abs. 1 Satz 3 GWB in der bis 30.06.2026 geltenden Fassung war nur nach Ablehnung des Nachprüfungsantrags eröffnet. Die Vergabestelle greift hier dagegen eine stattgebende Zuschlagsuntersagung an; ein solcher Verlängerungsantrag wird nicht gestellt.

Die Beschwerdeführerin beantragt,

1. den Beschluss in den Nummern 1 bis 3 und 5 aufzuheben und den Nachprüfungsantrag zurückzuweisen,
2. hilfsweise die Sache unter Beachtung der Rechtsauffassung des Senats zur erneuten Entscheidung zurückzuverweisen.

Ein Antrag auf Vorabgestattung des Zuschlags nach § 176 GWB wird mangels belegter Eilbedürftigkeit nicht mit dieser Beschwerde verbunden.

2. Beschwerdeangriff

2.1 Auslegung und Bewertung sind zu trennen

Die Beschwerdeführerin macht geltend, der Leistungszusammenhang habe T-2 hinreichend konkretisiert. Dabei ist rechtlich zwischen der objektiven Auslegung der Vergabeunterlagen und dem Beurteilungsspielraum bei der Bewertung nach dem feststehenden Maßstab zu trennen. BGH, Urteil vom 20.11.2012, X ZR 108/10, Friedhofserweiterung, und BGH, Urteil vom 13.09.2022, XIII ZR 9/20, Deponiekosten, bilden den Ausgangspunkt. Die Beschwerde muss deshalb konkret darlegen, welche Textstelle einen fachkundigen Bieter bereits vor Angebotsabgabe auf die behauptete Muss-Anforderung verwies.

2.2 Vergleichbarkeit der VVS-Referenz

Die Vergabekammer hat nach Auffassung der Beschwerdeführerin die technischen Unterschiede zwischen Beratungsleistungen und dauerhaftem SOC-Betrieb unterschätzt. Beweis: Leistungsbeschreibung VVS, Referenzbestätigung und Aussage der technischen Projektleitung. Die bloße Einordnung eines Referenzgebers als ÖPNV-nah ersetzt jedoch nicht die Prüfung von Inhalt, Umfang und Komplexität.

2.3 Nachgereichtes Reaktionszeitenkonzept

Die Beschwerdeführerin behauptet, die zweite Fassung habe einen redaktionellen Zahlendreher berichtigt. § 15 Abs. 5 VgV erlaubt Aufklärung, aber keine Angebotsänderung. Entscheidend sind Originaldatei, Zeitstempel, Aufklärungsfrage und Auswirkungen auf Mindestanforderung und Wertung; eine nachträgliche Umdeutung genügt nicht.

3. Fristen und Belege

Ereignis	Datum	Beleg
Zustellung VK-Beschluss	26.06.2026	elektronisches Empfangsbekenntnis B-1
Ende Zweiwochenfrist	10.07.2026	Fristenblatt B-2
Einlegung und Begründung	09.07.2026	beA-Protokoll B-3

Die Beschwerdeunterlagen enthalten den angegriffenen Beschluss, die Vergabeunterlagen, beide Konzeptfassungen, das Aufklärungsprotokoll und die Referenzbelege.

Rechtsanwältin Dr. Maren Mertke für die Landeshauptstadt Schwerin

Vergabeakte

Sachverhalts- und Fristenvermerk zum SOC-Pilotvertrag

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Sachverhalts- und Fristenvermerk zum SOC-Pilotvertrag

Datum: 20.06.2026 Bearbeitung: Kanzlei Bährens Vergaberecht

1. Gesicherte Tatsachen

Die Nahverkehr Schwerin GmbH schloss am 30.12.2025 einen bis 30.06.2026 befristeten Vertrag über SOC-Pilotbetrieb und Sicherheitsmonitoring. Nach Auskunft der Auftraggeberseite beträgt das Auftragsvolumen 48.000 EUR netto. Eine EU-Auftragsbekanntmachung oder Ex-post-Bekanntmachung wurde bislang nicht gefunden. Auftragnehmer und genaue Leistungsabgrenzung sind noch durch Vertrag und Bestellakte zu belegen.

Der Vertrag wurde in der mündlichen Verhandlung am 04.06.2026 erwähnt. Diese bloße Erwähnung ist nicht automatisch die qualifizierte Information nach § 135 Abs. 2 Satz 1 GWB, denn es fehlt eine Zusammenfassung der einschlägigen Gründe entsprechend § 134 Abs. 1 Satz 1 GWB. Mangels nachgewiesener qualifizierter Information oder inhaltlich ausreichender EU-Auftragsvergabebekanntmachung ist vorsorglich die absolute Sechsmonatsgrenze ab Vertragsschluss zu steuern.

2. Offene Tatsachen

Frage	Benötigter Beleg	Bedeutung
Wer ist Vertragspartner?	Vertrag, Zuschlagsschreiben, Rechnung	Beteiligte und Beiladung
Welche Leistungen umfasst der Pilot?	Leistungsbeschreibung, Tickets, SLA	funktionaler Zusammenhang
Wie wurde der Wert geschätzt?	Schätzvermerk, Optionen, Anschlussaufträge	§ 3 VgV und Schwellenwert
Woraus folgte äußerste Dringlichkeit?	Auditbericht, Risikovermerk, Chronologie	§ 14 Abs. 4 Nr. 3 VgV
Wurde freiwillige Ex-ante-Transparenz hergestellt?	TED/eForms und Wartefrist	§ 135 Abs. 3 GWB

3. Rechtliche Prüfpfade

Eine Unwirksamkeit nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB setzt voraus, dass ein oberhalb des EU-Schwellenwerts liegender Auftrag ohne erforderliche EU-Bekanntmachung vergeben wurde und keine Ausnahme greift. Der isolierte Wert von 48.000 EUR liegt darunter. Deshalb muss zuerst belastbar geprüft werden, ob Pilot und Hauptauftrag nach § 3 VgV funktional zusammenzurechnen waren oder der Pilot einen selbständigen Beschaffungsbedarf deckte. Ein bloßer zeitlicher Zusammenhang oder ein Wettbewerbsvorteil des späteren Bieters reicht für eine Zusammenrechnung nicht automatisch aus.

Bei Berufung auf § 14 Abs. 4 Nr. 3 VgV sind unvorhergesehenes Ereignis, äußerste Dringlichkeit, Kausalität, fehlende Zurechenbarkeit und Beschränkung auf das unbedingt Erforderliche getrennt zu belegen.

4. Zuständigkeit und Rechtsfolge

Die Unwirksamkeit wird nicht durch eine unmittelbar beim Oberlandesgericht erhobene Klage festgestellt. Sie ist mit einem Nachprüfungsantrag bei der zuständigen Vergabekammer geltend zu machen. Bei einem kommunalen Auftraggeber in Schwerin sind grundsätzlich die Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern zuständig (§§ 156, 159 GWB). Gegen deren Entscheidung ist die sofortige Beschwerde zum Oberlandesgericht eröffnet.

Nach § 135 Abs. 2 GWB sind drei Auslöser getrennt zu prüfen: qualifizierte Information betroffener Bieter oder Bewerber einschließlich einer Zusammenfassung der Gründe, inhaltlich ausreichende Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der EU und die absolute Sechsmonatsgrenze ab Vertragsschluss. Bloße tatsächliche Kenntnis ersetzt die gesetzlich beschriebene Information nicht.

5. Sofortmaßnahmen

1. Vertrag, Leistungsbeschreibung, Wertschätzung und Dringlichkeitsvermerk anfordern.
2. Mangels qualifizierter Information den Antrag vor Ablauf von sechs Monaten seit 30.12.2025, also spätestens am 30.06.2026, einreichen; ein früheres abweichendes Fristende nur nach vollständiger Prüfung einer Information oder Bekanntmachung ansetzen.
3. Antragsbefugnis, Interesse am Pilotauftrag und drohenden Schaden konkret darlegen.
4. Hauptantrag auf Feststellung der Unwirksamkeit formulieren; Beendigung oder weitere Maßnahmen nur im Rahmen der Befugnisse der Vergabekammer beantragen.
5. Den möglichen Informationsvorsprung im Hauptverfahren als eigenständigen Gleichbehandlungs- und Neutralisierungspunkt behandeln.

Vergabekammer bzw. zuständiges Beschwerdegericht

Nachprüfungsantrag zur behaupteten De-facto-Vergabe

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Nachprüfungsantrag zur behaupteten De-facto-Vergabe

Aktenzeichen: noch nicht vergeben Datum: 27.06.2026 Gegenstand: SOC-Pilotbetrieb der Nahverkehr Schwerin GmbH

An die Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern bei dem Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Johannes-Stelling-Straße 14 19053 Schwerin

Nachprüfungsantrag nach §§ 160 ff. und § 135 GWB

Antragstellerin: CyberShield Defense GmbH, Berlin Antragsgegnerin: Nahverkehr Schwerin GmbH, Schwerin
Beizuladendes Unternehmen: ProtectIT SE, soweit sich deren Auftragnehmereigenschaft bestätigt

1. Anträge

Die Antragstellerin beantragt,

1. festzustellen, dass der im Dezember 2025 geschlossene Vertrag über SOC-Pilotbetrieb nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB von Anfang an unwirksam ist,
2. der Antragsgegnerin geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der festgestellten Rechtsverletzung aufzugeben,
3. der Antragstellerin Einsicht in Vertrag, Auftragswertschätzung, Dringlichkeitsvermerk und Vergabedokumentation zu gewähren und
4. der Antragsgegnerin die Kosten und notwendigen Aufwendungen aufzuerlegen.

2. Zuständigkeit und Frist

Die Antragsgegnerin ist ein kommunal beherrschtes Unternehmen mit Sitz in Mecklenburg-Vorpommern. Vorbehaltlich der abschließenden Auftraggebereigenschafts- und Zurechnungsprüfung ist die Landesvergabekammer nach § 159 Abs. 2 und 3 GWB zuständig.

Die Antragstellerin erlangte am 04.06.2026 in der mündlichen Verhandlung erstmals tatsächliche Kenntnis vom Vertragsschluss. Eine Information einschließlich einer Zusammenfassung der einschlägigen Gründe entsprechend § 134 Abs. 1 Satz 1 GWB oder eine inhaltlich ausreichende EU-Auftragsvergabebekanntmachung ist nicht ersichtlich. Die bloße Kenntnis setzt die 30-Kalendertage-Frist des § 135 Abs. 2 Satz 1 GWB deshalb nicht ohne Weiteres in Lauf. Der Antrag vom 27.06.2026 wahrt jedenfalls die absolute Sechsmonatsgrenze seit dem Vertragsschluss am 30.12.2025.

3. Antragsbefugnis

CyberShield bietet SOC-Dienstleistungen an und hätte sich bei einer transparenten Beschaffung um den Pilotauftrag beworben. Sie macht geltend, dass ihr durch die Direktvergabe die Zuschlagschance genommen wurde. Angebotspalette, Kapazität im Dezember 2025 und Interesse am kurzlaufenden Pilotbetrieb werden durch Anlagen A-3 bis A-5 belegt.

4. Begründung

Der Pilot und der Hauptauftrag betreffen denselben Betrieb, dieselbe SOC-Infrastruktur und zeitlich ineinandergreifende Leistungen. Die Antragstellerin hält deshalb eine Gesamtbetrachtung nach § 3 VgV für geboten. Ob eine unzulässige Aufteilung vorliegt, kann erst anhand von Bedarfsentstehung, Planung, Leistungsabgrenzung, Optionen und Wertschätzung entschieden werden. Der isolierte Pilotwert von 48.000 EUR reicht für einen Oberschwellenangriff nicht aus.

Die Antragsgegnerin beruft sich hilfsweise auf äußerste Dringlichkeit nach § 14 Abs. 4 Nr. 3 VgV. Ein Audit aus November 2024 erklärt einen Vertragsschluss im Dezember 2025 nicht ohne Weiteres. Erforderlich sind Belege zu Unvorhersehbarkeit, fehlender Zurechenbarkeit, Kausalität und Beschränkung auf das unbedingt erforderliche Übergangsvolumen.

5. Beweismittel

1. Protokoll der Verhandlung vom 04.06.2026
2. Auskunft der Antragsgegnerin zum Pilotvertrag
3. Leistungsportfolio und Kapazitätsnachweis CyberShield
4. TED-Recherche mit Suchprotokoll
5. Hauptausschreibung und Leistungsabgleich
6. Antrag auf Vorlage der vollständigen Pilot-Vergabeakte

Dr. Constantin Bährens Rechtsanwalt

Vergabeakte

BSIG- und NIS2-Analyse für die SOC-Vergabe

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

BSIG- und NIS2-Analyse für die SOC-Vergabe

Vergabeverfahren: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 Rechtsstand: 15.03.2026 Bearbeitung: Fachberatung
IT-Sicherheits- und Vergaberecht

1. Prüfauftrag

Zu klären ist, welche Pflichten aus dem seit 06.12.2025 geltenden BSI-Gesetz für die Nahverkehr Schwerin GmbH tatsächlich gelten und wie sie produktneutral, verhältnismäßig und prüfbar in Leistungsbeschreibung, Eignung, Zuschlag und Vertrag übersetzt werden. Die Verfahrensakte ordnet die Nahverkehr Schwerin GmbH nach den vorgelegten Betriebs- und Anlagendaten vorläufig als Betreiberin kritischer Anlagen ein. Vor der Freigabe sind diese Einordnung und die sektorspezifischen Schwellenwerte anhand der aktuellen gesetzlichen Anlagen und Verordnungen zu bestätigen.

2. Aktueller Normenrahmen

Thema	Normenanker	Vergabefolge
Einrichtungs- und Anlagenstatus	§§ 28 und 29 BSIG	Status nicht aus Branche oder Eigendarstellung ableiten; Größen-, Sektor- und Anlagenmerkmale belegen
Risikomanagement	§ 30 BSIG	Leistungsanforderungen aus konkretem Risiko ableiten, nicht pauschal jedes Zertifikat verlangen
Besondere Pflichten kritischer Anlagen	§ 31 BSIG	Systeme zur Angriffserkennung und Stand der Technik in überprüfbare Funktionsanforderungen übersetzen
Meldeprozess	§ 32 BSIG	Auftragnehmer-Zuarbeit und Eskalationszeiten so festlegen, dass der Betreiber seine gesetzlichen Stufen erfüllen kann
Registrierung	§ 33 BSIG	Verantwortlichkeit bleibt beim Unternehmen; der Dienstleister liefert Stammdaten und Änderungsinformationen
Nachweise kritischer Anlagen	§ 39 BSIG	Erst- oder erneuter Nachweis grundsätzlich innerhalb von drei Jahren, danach im Dreijahresrhythmus; konkreten Zyklus belegen
Kritische Komponenten	§ 41 BSIG	Kein pauschales Herkunftsverbot; Komponenten, Funktionen, Lieferkette und etwaige Untersagungsentscheidung risikobezogen prüfen

Die alten §§ 8a, 8b und 9b BSIG gehören zur bis Dezember 2025 geltenden Gesetzesfassung. Sie dürfen in einem Vorgang aus 2026 nur als historischer Bezug auf Alt-Audits verwendet werden, nicht als aktuelle Anspruchsgrundlage.

3. Betreiberpflicht und Auftragnehmerleistung trennen

Adressat der gesetzlichen Registrierung, Risikosteuerung, Meldung und Nachweisführung ist grundsätzlich die betroffene Einrichtung beziehungsweise der Betreiber. Ein SOC-Dienstleister unterstützt diese Pflichten vertraglich; er wird nicht allein durch den Auftrag zum gesetzlichen Betreiber. Die Vergabeakte muss daher für jede Anforderung ausweisen:

- 1. welche Betreiberpflicht abgesichert wird,
- 2. welche konkrete Leistung der Auftragnehmer schuldet,
- 3. welcher Nachweis bei Angebot, Leistungsbeginn und Betrieb verlangt wird und
- 4. welche Daten beim Betreiber verbleiben müssen.

4. Funktionale Leistungsanforderungen

Ein 24/7-SOC ist nicht allein aufgrund seiner Bezeichnung automatisch ein gesetzeskonformes System zur Angriffserkennung. Zu prüfen sind insbesondere Protokollquellen, Abdeckung betrieblicher Technik, Erkennungsregeln, Priorisierung, Eskalation, Nachvollziehbarkeit, Manipulationsschutz, Datenaufbewahrung, Testkonzept und kontinuierliche Verbesserung.

Für Vorfälle benötigt die Vergabestelle eine abgestufte Zuarbeit: sofortige interne Erstinformation, belastbare Fakten für die gesetzliche frühe Meldestufe, Aktualisierung für die Folgemeldung und Material für den Abschlussbericht. Die jeweils geltenden gesetzlichen Fristen und Ausnahmen werden vor Veröffentlichung gegen § 32 BSIg geprüft; Vertragsfristen müssen kürzer sein, damit Prüfung und Freigabe durch den Betreiber möglich bleiben.

5. Eignung, Zuschlag und Ausführung

- Eignung: nachgewiesene Fähigkeit zu vergleichbarer SOC-Leistung, qualifiziertes Personal, Informationssicherheitsmanagement und belastbare Lieferkette. ISO 27001 oder gleichwertige Nachweise zulassen (§ 122 Abs. 4 GWB, §§ 42 ff. VgV).
- Zuschlag: messbare Mehrwerte wie schnellere qualifizierte Reaktion, höhere Erkennungsabdeckung, bessere Wiederanlaufunterstützung und geprüfte Datenportabilität. Bewertungsstufen vorab veröffentlichen und mit Testfällen belegen (§ 127 GWB, § 58 VgV).
- Ausführung: Meldekooperation, Audit- und Exit-Rechte, Unterauftragnehmerwechsel, Schwachstellenprozess, Beweissicherung, Datenstandort und sichere Rückgabe.

Sektorerfahrung kann Qualität differenzieren. Ein Ausschluss allein wegen fehlender unmittelbarer ÖPNV-Referenz ist nur vertretbar, wenn die Anforderung auftragsbezogen, verhältnismäßig und eindeutig als Mindestanforderung bekannt gemacht wurde. In dieser Akte bezeichnet T-2 den Sektor lediglich als bevorzugt; die spätere Umdeutung zum Muss-Kriterium ist deshalb nicht tragfähig.

6. Komponenten- und Lieferkettenprüfung

§ 41 BSIg rechtfertigt kein automatisches Verbot aller Produkte aus bestimmten Drittstaaten und keine frei erfundene allgemeine Vorabgenehmigung. Die Vergabestelle erfasst stattdessen Hersteller, Produkt, kritische Funktion, Wartungszugriff, Updateweg, Abhängigkeiten und bestehende behördliche Entscheidungen. Nur daraus werden diskriminierungsfreie Mindestanforderungen oder Ausführungsbedingungen abgeleitet.

7. Quellenstatus vor Freigabe

Vor Veröffentlichung sind die aktuelle Fassung des BSIg, die Einrichtungs- und Anlagenkategorie, sektorspezifische Schwellenwerte, BSI-Hinweise und jede zitierte Entscheidung mit Stichtag und amtlicher Fundstelle zu prüfen. Unbestätigte Schwellenwerte, Produktlisten oder vermeintliche Zertifizierungspflichten werden als offene Prüfpunkte markiert und nicht als Muss-Anforderung ausgegeben.

CyberShield Defense GmbH - Geschäftsführung

Kosten- und Prozessrisiko im Nachprüfungs- und Beschwerdeverfahren

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Kosten- und Prozessrisikomemo

Aktenzeichen: 3 VK 4/26 / 17 Verg 2/26 Vergabeverfahren: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 Stand: 10.07.2026

1. Zweck und Datenstatus

Dieses Memo steuert Kostenvorschüsse, Vergleichsspielraum und Kostenerstattungsanträge. Es ersetzt keine Kostenfestsetzung. Auftragswert, Bruttoauftragssumme, Verfahrensgegenstand, Gebührentabelle nach aktuellem GKG und Vergütungsvereinbarungen sind vor jeder Bezifferung zu aktualisieren.

2. Vergabekammer

Die Gebühr der Vergabekammer richtet sich nach § 182 Abs. 2 GWB. Der gesetzliche Rahmen beginnt grundsätzlich bei 2.500 EUR und endet regelmäßig bei 50.000 EUR; eine Überschreitung bis 100.000 EUR kommt im Einzelfall in Betracht. Maßgeblich sind Verwaltungsaufwand und wirtschaftliche Bedeutung. Eine gesetzliche Anlage mit einer linearen Auftragswertformel gibt es nicht.

Kostenblock	Grundlage	Aktenbeleg	Status
Kammergebühr	§ 182 Abs. 2 GWB	gesonderter Gebührenbescheid	offen
Ermäßigung bei Erledigung oder Rücknahme	§ 182 Abs. 3 GWB	Erledigungszeitpunkt	nur bei Eintritt prüfen
Notwendige Aufwendungen	§ 182 Abs. 4 GWB	Rechnungen, Tätigkeitsnachweise	dem Grunde nach tenoriert
Hinzuziehung Bevollmächtigter	§ 182 Abs. 4 GWB	Notwendigkeitsentscheidung	tenoriert

Die im Beschluss festgesetzte Kostenquote ist von der späteren rechnerischen Kostenfestsetzung zu trennen. Eine Vergleichsrechnung darf nur als Szenario, nicht als angebliche gesetzliche Gebühr ausgewiesen werden.

3. Sofortige Beschwerde

Im Beschwerdeverfahren beträgt der Streitwert nach § 50 Abs. 2 GKG grundsätzlich fünf Prozent der Bruttoauftragssumme. Optionen und angegriffener Auftragsumfang sind aktenbezogen zu prüfen. Der gerichtliche Wert gilt über § 23 Abs. 1 RVG für die gesetzlichen Anwaltsgebühren; Vergütungsvereinbarungen bleiben gesondert.

Rechenblatt vor Freigabe:

Eingabe	Wert	Beleg
Bruttoauftragssumme inklusive Optionen	offen	Schätzvermerk und Vertragsentwurf
Fünf Prozent nach § 50 Abs. 2 GKG	automatisch	Berechnungsblatt
Aktuelle GKG-Gebührentabelle	live prüfen	amtliche Fassung
RVG-Wert und Anrechnung der Vorbefassung	live prüfen	§ 23 RVG, VV RVG
Kosten mehrerer Beteiligter	Szenarien	Obsiegen, Unterliegen, Beiladung

4. Gesonderter § 135-Antrag

Der Pilotvertrag ist durch Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer anzugreifen; das Oberlandesgericht wird erst im Beschwerdeweg befasst. Zu kalkulieren sind eine eigene Kammergebühr, notwendige Aufwendungen und das Risiko fehlender Oberschwellenzuständigkeit. Vor Einreichung ist das wirtschaftliche Interesse gegen Kosten- und Präklusionsrisiken abzuwägen.

5. Schadensersatz

§ 181 GWB ersetzt Angebots- oder Teilnahmekosten, wenn eine bieterschützende Vorschrift verletzt und eine echte Zuschlagschance beeinträchtigt wurde; subjektives Vertrauen ist nicht erforderlich. Entgangener Gewinn folgt nicht aus § 181 GWB. Weitergehender Schadensersatz erfordert eine gesonderte Anspruchsgrundlage sowie Verschulden, Kausalität und hypothetischen Zuschlag. Deckungsbeiträge sind nur belegt und unter Abzug ersparter Aufwendungen sowie der Alternativauslastung anzusetzen.

6. Chronologie

Datum	Ereignis	Kostenfolge
17.04.2026	Rüge	außergerichtliche Tätigkeit dokumentieren
24.04.2026	Nachprüfungsantrag	Kammerverfahren und Vorschussrisiko
04.06.2026	mündliche Verhandlung	Terminstätigkeit dokumentieren
25.06.2026	VK-Beschluss	Kostengrundentscheidung
27.06.2026	gesonderter § 135-Antrag	eigenes Kammerverfahren
09.07.2026	sofortige Beschwerde	GKG- und RVG-Wert nach § 50 Abs. 2 GKG
vor jeder Bezifferung	Vier-Augen-Freigabe	Wert, Streitgegenstand, Tabelle, Anrechnung, Steuer und Schuldner prüfen

Vergabekammer Mecklenburg-Vorpommern und Beteiligte

Aktenvorlage und Schwärzungsmatrix im Beschwerdeverfahren IT-SIG 2

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Aktenvorlage und Schwärzungsmatrix im Beschwerdeverfahren IT-SIG 2

Verfügung

1. Die Vergabekammer wird gebeten, die vollständige Verfahrensakte einschließlich der ungeschwärzten Vergabeakte bis 15.07.2026 elektronisch zu übermitteln.
2. Die Beschwerdeführerin legt bis zu diesem Zeitpunkt ein fortlaufendes Aktenverzeichnis mit Dateiname, Dokumentdatum, Urheber, Versionsstand und Seitenzahl vor.
3. Die Beigeladene kennzeichnet für jede begehrte Schwärzung den konkreten Geheimhaltungsgrund und reicht eine geschwärzte Lesefassung ein.
4. Die Beschwerdegegnerin erhält nach gerichtlicher Prüfung Zugriff auf die freigegebenen Unterlagen und kann binnen drei Werktagen ergänzend Stellung nehmen.

Anwendbares Recht

Das Vergabeverfahren begann im Februar 2026. Nach § 187 Abs. 2 GWB wird es einschließlich Nachprüfungs- und Beschwerdeverfahren nach dem bei Einleitung geltenden Recht zu Ende geführt. Die Beteiligten haben deshalb in allen Schriftsätzen kenntlich zu machen, ob sie eine Norm in der bis 30.06.2026 geltenden oder in der späteren Fassung anführen.

Vorläufige Schwärzungsmatrix

Dokumentgruppe	grundsätzlich offenzulegen	schwärzungsfähig	nicht ausreichend
Wertung T-2	Punkte, Maßstab, tragende Erwägung und Versionsfolge	technische Schutzdetails	pauschaler Hinweis auf Know-how
VVS-Referenz	Leistungsinhalt, Zeitraum, Rolle und Vergleichsprüfung	Namen, Entgelt, nicht relevante Infrastruktur	vollständige Schwärzung der Leistungsart
Reaktionszeitenkonzept	ursprüngliche Zusage, Aufklärungsfrage, geänderte Passage	konkrete Kontaktdaten und Netzadressen	Schwärzung des Zeitwerts oder Änderungsumfangs
Preisblatt	nur soweit Streitgegenstand oder Kausalität betroffen	Einzelkalkulation und Deckungsbeiträge	Offenlegung ohne Verfahrensbezug
Portalprotokoll	Zeitstempel, Version, Absender und Empfänger	Authentifizierungsdaten	Schwärzung der Einreichungszeit

Technische Übermittlung

Die Vergabeakte wird als unveränderbares Paket mit SHA-256-Prüfsummenliste übermittelt. E-Mail-Anlagen sind im Originalformat und zusätzlich als PDF-Lesefassung beizufügen. Containerdateien dürfen nicht neu gepackt werden, wenn dadurch Zeitstempel oder Signaturinformationen verloren gehen.

Hinweis des Senats

Die Akteneinsicht dient der effektiven Rechtsverfolgung, vermittelt aber keinen Zugang zu sämtlichen Geschäfts- und Sicherheitsinformationen. Der Senat entscheidet dokumentbezogen. Die Parteien sollen deshalb Schwärzung, Entscheidungsrelevanz und mögliche Ersatzinformation jeweils in derselben Tabellenzeile gegenüberstellen.

Oberlandesgericht Rostock - Vergabesenat

Portal-, Hash- und Versionsprotokoll zum Reaktionszeitenkonzept

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Portal-, Hash- und Versionsprotokoll zum Reaktionszeitenkonzept

Zweck

Das Protokoll bildet die Übermittlung, Aufklärung und Ablage der Konzeptfassungen ab. Es enthält keine technische Bewertung. Die Originaldateien werden unverändert als Anlagen P-1 bis P-7 vorgelegt.

Ereignisse

laufende Nummer	Zeitstempel MESZ	Ereignis	Datei oder Nachricht	SHA-256 gekürzt	Aktenfundstelle
1	22.04.2026, 10:00:00	Ablauf Angebotsfrist	Reaktionszeitenkonzept_v1.pdf	7cd4fc96a...b831	VA 4.2.17
2	22.04.2026, 10:04:19	automatischer Prüfbericht	Uploadreport_ProtecIT.xml	26ab11ef...92d0	VA 4.2.18
3	28.04.2026, 09:16:44	Aufklärungsfrage versandt	Nachricht_20260428_091644.docx	91e005bc...6a44	VA 5.1.03
4	30.04.2026, 14:32:11	Antwort eingegangen	Aufklaerungsantwort.pdf	b73c2c0e...d14a	VA 5.1.04
5	30.04.2026, 14:32:13	Anlage eingegangen	Reaktionszeitenkonzept_v2.pdf	2f5d19a4...00be	VA 5.1.05
6	02.05.2026, 11:08:27	Vergleichsdatei erzeugt	Diff_v1_v2.pdf	e0f89213...ac7c	VA 5.1.09
7	06.05.2026, 16:41:03	Wertungsblatt abgeschlossen	Wertung_T2_final.xlsx	60d3abef...7718	VA 6.3.22

Festgestellte Textänderungen

Passage	Fassung v1	Fassung v2	technische Einordnung
Erstreaktion Priorität 1	45 Minuten	15 Minuten	Zahlenwert geändert
Eskalation	„nach Verfügbarkeit“	verbindliche Rufkette mit Rollen	Organisationsinhalt ergänzt
Vor-Ort-Unterstützung	nicht bezeichnet	Einsatz binnen 120 Minuten	neue Leistungszusage
Geltungsdauer	Angebotslaufzeit	unverändert	keine Änderung

Integritätsprüfung

Die Hashwerte wurden am 14.07.2026 erneut aus den exportierten Originaldateien gebildet und mit der unveränderbaren Portalablage verglichen. Für die sieben Dateien wurde Übereinstimmung festgestellt. Die verkürzten Werte dienen nur der Lesbarkeit; Anlage P-8 enthält die vollständigen 64-stelligen Werte.

Offene Beweisfrage

Ob die Änderungen eine zulässige Erläuterung oder eine unzulässige materielle Angebotsänderung darstellen, ist rechtlich zu würdigen. Das Protokoll belegt lediglich, dass die zweite Fassung andere Leistungszusagen enthält und erst nach Ablauf der Angebotsfrist einging.

Werkleitung SDS und Prozessbevollmächtigte

Risikomatrix und Vergleichskorridor nach Eingang der gerichtlichen Verfügung

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Risikomatrix und Vergleichskorridor nach Eingang der gerichtlichen Verfügung

Prozesslage

Die Stadt greift die Zuschlagsuntersagung der Vergabekammer an. Wegen des Verfahrensbeginns im Februar 2026 gilt nach § 187 Abs. 2 GWB das bis 30.06.2026 maßgebliche Recht fort. Der im Altrecht geregelte Verlängerungsantrag nach § 173 Abs. 1 Satz 3 betraf die Beschwerde des vor der Vergabekammer unterlegenen Antragstellers. Die Stadt ist Beschwerdeführerin gegen eine stattgebende Entscheidung und stützt ihren Eilbedarf daher nicht auf diesen Tatbestand.

Risikomatrix

Streitpunkt	belastende Aktenlage	entlastende Aktenlage	Risiko	mögliche Rechtsfolge
Auslegung T-2	Muss-Anforderung nicht wörtlich hervorgehoben	Leistungszusammenhang nennt 24/7-Betrieb	hoch	neue Auslegung oder Rückversetzung
VVS-Referenz	Beratung statt dauerhafter SOC-Betrieb	sicherheitskritischer ÖPNV-Bezug und vergleichbare Größenordnung	mittel bis hoch	erneute Referenzprüfung
Konzept v2	Reaktionszeit und Vor-Ort-Zusage geändert	Aufklärungsfrage zielte auf Widerspruch	sehr hoch	Ausschluss oder Neubewertung ProtectIT
Dokumentation	Diff-Datei erst nach Aufklärung erstellt	Portalzeitstempel vollständig	mittel	Nachholung nur begrenzt verwertbar
Zuschlagschance CyberShield	Rangfolge bei Korrektur offen	CyberShield erfüllt Mindestanforderungen	mittel	Rückversetzung statt unmittelbarer Zuschlag

Vergleichskorridor

Die Stadt kann ohne Anerkennung einer Rechtspflicht folgende Lösung anbieten:

- 1. Rückversetzung in die Wertung beider Angebote.
- 2. Bewertung allein anhand der bei Angebotsfrist eingegangenen Konzeptfassungen.
- 3. Erneute Prüfung der VVS-Referenz anhand einer vorab festgelegten Vergleichsmatrix.
- 4. Vollständige Dokumentation durch ein neu besetztes Bewertungsgremium.
- 5. Keine unmittelbare Zuschlagszusage an ein Unternehmen.
- 6. Kostenaufhebung bei Rücknahme der Beschwerde und Erledigung des Nachprüfungsverfahrens.

Nicht freigegeben sind eine nachträgliche Heilung des Konzepts v2, eine Punktegarantie für ProtectIT oder eine Zahlung ohne belegten Rechtsgrund.

Entscheidungsbedarf

Entscheidung	verantwortlich	Frist	Mindestbeleg
Vergleichsmandat	Werkleitung	16.07.2026, 12:00 Uhr	Wirtschaftlichkeits- und Betriebsfolgenvermerk
Schwärzungsfreigabe	Informationssicherheit und Rechtsamt	15.07.2026, 16:00 Uhr	dokumentbezogene Begründung
Beschwerdefortführung	Oberbürgermeister und Werkleitung	17.07.2026	aktualisierte Erfolgs- und Kostenprognose
Interimsbedarf	Fachbereich IT	16.07.2026	Laufzeit, Umfang, Marktverfügbarkeit

Empfehlung

Das Rechtsamt empfiehlt, den Vergleich aktiv anzubieten. Die Versionsdaten schwächen die These einer bloß redaktionellen Berichtigung erheblich. Wird keine Einigung erreicht, ist die Beschwerdebegründung auf die objektive Auslegung der Referenzanforderung zu konzentrieren; die Verteidigung der nachgereichten Leistungszusagen sollte nicht als Hauptlinie geführt werden.

Oberlandesgericht Rostock - Vergabesenat

Erwiderung auf die sofortige Beschwerde der Landeshauptstadt Schwerin

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Erwiderung auf die sofortige Beschwerde der Landeshauptstadt Schwerin

Antrag

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

- 1. die sofortige Beschwerde zurückzuweisen;
- 2. hilfsweise die Zuschlagsuntersagung mit der Maßgabe aufrechtzuerhalten, dass die Vergabestelle die Angebote anhand der bei Ablauf der Angebotsfrist vorhandenen Erklärungen neu prüft;
- 3. der Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Übergangsrecht

Das Verfahren begann im Februar 2026. Nach § 187 Abs. 2 GWB gilt das bei Einleitung maßgebliche Recht einschließlich des Beschwerdeverfahrens fort. Die Beschwerdeführerin greift eine stattgebende Zuschlagsuntersagung an. Ein Verlängerungsantrag der Beschwerdegegnerin nach dem früheren § 173 Abs. 1 Satz 3 GWB ist weder gestellt noch erforderlich; der dort geregelte Tatbestand darf nicht mit der vorliegenden Rollenlage vertauscht werden.

1. Objektive Auslegung der Referenzanforderung

Gefordert war eine Referenz über einen dauerhaft betriebenen Security Operations Center-Dienst mit 24/7-Reaktionsbereitschaft. Die VVS-Unterlage beschreibt dagegen ein Beratungs- und Einführungsprojekt. Einzelne Sicherheitsleistungen und die Größe des Referenzgebers ersetzen nicht den geforderten Leistungsinhalt. Die Vergabestelle darf die Mindestanforderung nicht nach Kenntnis der Angebote auf einen allgemeinen „sicherheitskritischen Zusammenhang“ reduzieren.

2. Nachgereichtes Konzept

Das Portalprotokoll weist drei materielle Änderungen aus: Verkürzung der Erstreaktion von 45 auf 15 Minuten, neue verbindliche Rufkette und erstmals zugesagte Vor-Ort-Unterstützung. Diese Angaben verbessern die geschuldete Leistung und beeinflussen die Wertung. § 15 Abs. 5 VgV erlaubt Aufklärung über den Inhalt eines vorhandenen Angebots, nicht dessen inhaltliche Ergänzung nach Fristablauf.

3. Dokumentation und Kausalität

Punkt	Aktenbefund	Auswirkung
Konzeptvergleich	Diff bestätigt neue Zusagen	keine bloße Schreibfehlerkorrektur
Referenzprüfung	Vergleich der Leistungsinhalte fehlt	Eignungsentscheidung nicht nachvollziehbar
Wertung	Konzept v2 floss in Punkte ein	Rangfolge beruht auf nachgereichten Angaben
Angebot CyberShield	Mindestanforderungen in Erstfassung erfüllt	echte Zuschlagschance nach Korrektur

Die Beschwerdegegnerin verlangt keinen unmittelbaren Zuschlag. Eine Rückversetzung und erneute Prüfung anhand des fristgerecht eingereichten Bestands genügen, um Gleichbehandlung und Transparenz wiederherzustellen.

4. Vergleich

Die Beschwerdegegnerin stimmt einer Rückversetzung in die Eignungs- und Wertungsprüfung zu, wenn ausschließlich die bis 22.04.2026, 10:00 Uhr eingegangenen Angebotsbestandteile gewertet, die Referenzanforderung unverändert ausgelegt und die Kosten gegeneinander aufgehoben werden. Eine spätere Aufklärung darf nur Widersprüche erläutern und keine neue Leistungszusage verwertbar machen.

Rechtsanwältin Dr. Maren Mertke
für die CyberShield Defense GmbH

Beteiligte im Verfahren 17 Verg 2/26

Beschwerde gegen den Beschluss 3 VK 4/26

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Beschluss zu Referenzprüfung und Angebotsaufklärung

Tenor

- 1. Die sofortige Beschwerde der Landeshauptstadt Schwerin gegen den Beschluss der Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 25.06.2026 wird zurückgewiesen.
- 2. Die Beschwerdeführerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens einschließlich der notwendigen außergerichtlichen Aufwendungen der Beschwerdegegnerin.
- 3. Die Beigeladene trägt ihre außergerichtlichen Aufwendungen selbst.

Gründe

1. Anwendbares Recht und Zuschlagsverbot

Das Vergabeverfahren begann mit der Bekanntmachung vom 27.02.2026. Nach § 187 Abs. 2 GWB wird es einschließlich der Nachprüfungs- und Beschwerdeverfahren nach dem bei Verfahrensbeginn geltenden Recht beendet. Die Vergabekammer hatte dem Antrag durch Untersagung des Zuschlags stattgegeben; der Zuschlag durfte bis zur Entscheidung des Senats nicht erteilt werden.

2. Objektive Auslegung der Referenzanforderung

Die Unterlagen verlangten dauerhaft betriebene SOC-Leistungen mit 24/7-Reaktionsbereitschaft. Die Formulierung Erfahrungen im ÖPNV-Sektor bevorzugt machte eine unmittelbare ÖPNV-Referenz nicht zur zwingenden Mindestanforderung. Ein fachkundiger Bieter musste nicht damit rechnen, dass technisch vergleichbare KRITIS-Referenzen aus Energie und Wasser ohne Inhaltsprüfung ausgeschieden werden.

Prüfschritt	erforderlicher Maßstab	bisheriger Fehler
Leistungsinhalt	SOC-Betrieb, Monitoring, Reaktion und Laufzeit	Sektorbezeichnung vorangestellt
Umfang	Nutzer, Assets, Alarmvolumen und Betriebszeit	keine belastbare Vergleichsmatrix
Komplexität	KRITIS-Regime, Schnittstellen und Eskalation	pauschaler Ausschluss nach Auftraggebertyp
Dokumentation	Referenz für Referenz mit Fundstellen	nur zusammenfassendes Ergebnis

Der Auftraggeber besitzt bei der fachlichen Bewertung einen Beurteilungsspielraum. Er beginnt jedoch erst nach zutreffender Auslegung des bekannt gemachten Kriteriums.

3. Aufklärung des Reaktionszeitenkonzepts

Das bei Angebotsfrist vorliegende Konzept der Beigeladenen nannte für Severity-2-Vorfälle 45 Minuten. Die spätere Fassung verkürzte diese Zeit auf 15 Minuten, fügte eine verbindliche Rufkette und erstmals Vor-Ort-Unterstützung hinzu. Diese Änderungen beeinflussen Leistungsinhalt und Wertung. Sie sind keine bloße Berichtigung eines erkennbaren Schreibfehlers.

§ 15 Abs. 5 VgV erlaubt Aufklärung über ein vorhandenes Angebot, aber keine nachträgliche Verbesserung. Die Vergabestelle darf daher nur die ursprüngliche Fassung prüfen und werten.

4. Rechtsfolge

Die Vergabekammer hat den Fehler mit der Rückversetzung in Eignungs- und Wertungsprüfung verhältnismäßig behoben. Ein unmittelbarer Zuschlag an CyberShield ist weder beantragt noch spruchreif. Die Vergabestelle muss sämtliche Referenzen anhand desselben Inhaltsmaßstabs prüfen und die Angebote ausschließlich auf Grundlage der bei Fristablauf vorliegenden Erklärungen werten.

Oberlandesgericht Rostock Vergabesenat

Vergabeakte LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

Umsetzung 3 VK 4/26 und 17 Verg 2/26

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Neuwertung und neue Zuschlagsentscheidung

1. Umsetzungsrahmen

Die Eignungs- und Angebotswertung wurde durch eine neu zusammengesetzte Wertungsgruppe wiederholt. Verwendet wurden ausschließlich die bis 22.04.2026, 10:00 Uhr, eingegangenen Dateien. Die später übermittelte Fassung des Reaktionszeitenkonzepts der ProtectIT SE blieb vollständig unberücksichtigt.

2. Referenzprüfung CyberShield

Referenz	SOC-Betrieb	24/7-Reaktion	KRITIS-Komplexität	Ergebnis
Stadtwerke Elbauen	Managed SOC über 48 Monate	erfüllt	Energie und Wasser	vergleichbar
Versorgungsverbund Nord	Monitoring und Incident Response	erfüllt	Energie	vergleichbar
Kommunalwerke Havel	SOC, SIEM und Rufbereitschaft	erfüllt	Wasser und kommunale IT	vergleichbar

Die fehlende unmittelbare ÖPNV-Zuordnung führt nicht zum Ausschluss. Inhalt, Umfang und Komplexität erreichen das veröffentlichte Mindestniveau.

3. Angebotswertung

Datensatz 1

Bieter	CyberShield Defense GmbH
Preis	37,40
Fachkonzept	31,50
Reaktionszeiten	15,00
Nachhaltigkeit	7,80
Gesamt	91,70
Rang	1

Datensatz 2

Bieter	ProtectIT SE
Preis	40,00
Fachkonzept	29,00
Reaktionszeiten	11,00
Nachhaltigkeit	8,20
Gesamt	88,20
Rang	2

Datensatz 3

Bieter	NSI Northern Security Industries GmbH
Preis	35,80
Fachkonzept	28,50
Reaktionszeiten	13,00
Nachhaltigkeit	8,00
Gesamt	85,30
Rang	3

Bei ProtectIT wurde die ursprüngliche Severity-2-Zusage von 45 Minuten zugrunde gelegt. Die spätere Verkürzung auf 15 Minuten, die neue Rufkette und die Vor-Ort-Zusage hatten keine Punktwirkung.

4. Vier-Augen- und Versionskontrolle

Kontrolle	Ergebnis	Beleg
Angebotsfreeze	nur Dateien mit Eingang bis 22.04.2026, 10:00 Uhr	Portalexport und Hashliste
Referenzmaßstab	identische Prüffelder für alle Bieter	Referenzmatrix Version 06
Rechenweg	Summen und Gewichtungen unabhängig nachgerechnet	Kontrollblatt IR-08
Dokumentation	jede Punktzahl mit Angebotsfundstelle	Einzelbögen und Konsensprotokoll
spätere Dateien	technisch gesperrt und nicht verlinkt	Rechte- und Versionsprotokoll

5. Entscheidung

Die frühere Zuschlagsentscheidung bleibt aufgehoben. Der Zuschlag soll nun auf das Angebot der CyberShield Defense GmbH erteilt werden. Vor Vertragsschluss werden die nicht zu berücksichtigenden Bieter unverzüglich mit einem neuen Informationsschreiben nach § 134 GWB über Unternehmen, Gründe und frühesten Vertragsschluss informiert.

Landeshauptstadt Schwerin Eigenbetrieb SDS

Vergabeakte LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

Inhaltliche Verifikation der Referenzen der CyberShield Defense GmbH

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Referenzbestätigungen und protokollierte Rückfragen

1. Prüfauftrag

Auf Anforderung der Vergabekammer wurden die drei von CyberShield benannten Referenzgeber ausschließlich zu den bereits im Teilnahmeantrag enthaltenen Angaben befragt. Es wurden keine neuen Referenzprojekte zugelassen. Die Gespräche führten Fachprüferin Anja Peters und Vergabesachbearbeiter Tom Wiese gemeinsam über die in den Referenzblättern angegebenen dienstlichen Rufnummern.

2. Verifizierte Leistungsdaten

Referenzgeber	Vertragszeitraum	überwachte Umgebung	Reaktionsmodell	bestätigte Leistung
Stadtwerke Elbauen GmbH	01.2021 bis 12.2024	Energie, Wasser, kommunale Netze; 3.800 Endpunkte	24/7, Priorität 1 binnen 15 Minuten	Managed SOC, SIEM-Betrieb, Incident Response, Monatsberichte
Versorgungsverbund Nord AöR	04.2022 bis laufend	Strom- und Gasnetzbetrieb; 2.600 Endpunkte	24/7, Priorität 1 binnen 20 Minuten	Monitoring, Use-Case-Pflege, Alarmtriage, Krisenunterstützung
Kommunalwerke Havel GmbH	07.2020 bis 06.2025	Wasser, kommunale IT und Verkehrsleittechnik; 4.150 Endpunkte	24/7, Priorität 1 binnen 15 Minuten	SOC, SIEM, Rufbereitschaft, Forensik und Wiederanlaufbegleitung

3. Gesprächsprotokolle

Datum und Zeit	Gesprächspartner	Kernaussage	Vorbehalt
12.05.2026, 09:14 Uhr	Holger Kranz, CISO Stadtwerke Elbauen	CyberShield betrieb das SOC eigenverantwortlich und koordinierte zwei reale Priorität-1-Vorfälle	kein ÖPNV-Betrieb im Referenzumfang
12.05.2026, 11:03 Uhr	Dr. Lena Ort, IT-Leitung Versorgungsverbund Nord	24/7-Rufbereitschaft und Reaktionszeiten wurden quartalsweise gemessen	Vor-Ort-Leistung nur bei drei Vorfällen erforderlich
13.05.2026, 08:47 Uhr	Michael Bahr, Leiter Digitalisierung Kommunalwerke Havel	Verkehrsleittechnik war an das zentrale Monitoring angebunden; CyberShield begleitete Wiederanlaufübungen	kein Fahrgastinformationssystem betreut

Alle Gesprächspartner bestätigten, dass CyberShield wesentliche Leistungen selbst erbracht hat. Beim Versorgungsverbund Nord war die nächtliche Erstannahme an einen im Angebot benannten Unterauftragnehmer vergeben; Analyse, Entscheidung und Kundenkommunikation blieben bei CyberShield.

4. Abgleich mit dem veröffentlichten Maßstab

Anforderung	Aktenbefund	Ergebnis
drei vergleichbare Referenzen	drei bestätigte Verträge	erfüllt
KRITIS-Bezug	Energie, Wasser und kommunale Verkehrsleittechnik	inhaltlich belegt
24/7-SOC-Betrieb	bei allen drei Referenzen bestätigt	erfüllt
Mindestlaufzeit 24 Monate	45, 49 und 60 Monate	erfüllt
unmittelbarer ÖPNV-Sektor	im Kriterienkatalog nicht als ausdrückliche Mindestanforderung formuliert	darf nicht nachträglich zum Ausschlussmaßstab erhoben werden
vergleichbare Komplexität	mehrere Sektoren, vierstellige Endpunktzahlen, reale Incident-Bearbeitung	gesonderte fachliche Würdigung erforderlich

5. Abweichung zur ursprünglichen Eignungsentscheidung

Der ursprüngliche Prüfvermerk vom 11.04.2026 enthält in der Spalte „Sektor“ bei allen drei Referenzen den Eintrag „kein ÖPNV“ und leitet daraus ohne weitere Prüfung „nicht vergleichbar“ ab. Inhalt, Umfang, Endpunktzahl, 24/7-Betrieb und Incident-Verantwortung wurden dort nicht gewürdigt.

Die Rückrufe bestätigen keine Behauptung, die erst nach Ablauf der Teilnahmefrist entstanden wäre. Sie verifizieren Angaben aus den fristgerecht eingereichten Referenzblättern. Ob und in welchem Umfang diese Verifikation als zulässige Aufklärung berücksichtigt werden darf, ist von einer unzulässigen Ersetzung oder Nachreichung einer Referenz zu trennen.

6. Anlagen und Datenstatus

Anlage	Inhalt	Status
R-1 bis R-3	ursprüngliche Referenzblätter	Portaloriginale, Hash geprüft
R-4 bis R-6	schriftliche Bestätigungen der Referenzgeber	signierte PDF-Fassungen
R-7	Gesprächsnotizen 12. und 13.05.2026	von beiden Prüfenden gezeichnet
R-8	Vergleichsmatrix zum Kriterienkatalog	Arbeitsfassung, keine neue Anforderung

Anja Peters; Tom Wiese

Vergabeakte LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

Reproduzierbare Neuwertung der Fach- und Reaktionskonzepte

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Einzelwertungen, Abweichungsanalyse und Konsensentscheidung

1. Wertungsgruppe und Datenstand

Die Neuwertung führten Dr. Jana Mertens, Robert Ahrens und Katja Linde durch; niemand war an der aufgehobenen Entscheidung beteiligt. Verwendet wurden nur die bis 22.04.2026, 10:00 Uhr, eingegangenen Dateien. Reaktionszeitenkonzept_v2.pdf vom 30.04.2026 blieb technisch gesperrt; die Einzelbögen wurden vor dem Konsens unveränderbar archiviert.

2. Einzelwertung Fachkonzept

Bieter	Mertens	Ahrens	Linde	Spannweite	hauptsächlicher Klärungspunkt
CyberShield Defense GmbH	32.0	31.0	31.5	1.0	Tiefe des Use-Case-Lebenszyklus
ProtectIT SE	29.5	28.5	29.0	1.0	Trennung Standard- und Kunden-Runbooks
NSI Northern Security Industries GmbH	28.0	29.0	28.5	1.0	personelle Absicherung der Nachtbereitschaft

Bei CyberShield bewertete Dr. Mertens die vierteljährliche Use-Case-Revision zunächst mit der Höchststufe. Robert Ahrens wies darauf hin, dass die angebotene Rückkopplung mit dem Nahverkehr nur halbjährlich verbindlich zugesagt war. Der Konsenswert berücksichtigt die stärkere technische Ausgestaltung, aber nicht eine nicht zugesagte vierteljährliche Kundenfreigabe.

3. Einzelwertung Reaktionszeiten

Bieter	fristgebundene Priorität-1-Zusage	Vertretung	Vor-Ort-Kette	Konsenspunkte
CyberShield Defense GmbH	15 Minuten ab SIEM-Alarm oder Kundenmeldung	zwei benannte Schichten und Rufbereitschaft	120 Minuten mit benanntem Standortteam	15.0
ProtectIT SE	45 Minuten ab qualifiziertem Ticket	Vertreterrolle benannt	keine verbindliche Frist im Originalangebot	11.0
NSI Northern Security Industries GmbH	20 Minuten ab bestätigtem Alarm	zweite Rufbereitschaft benannt	180 Minuten verbindlich	13.0

Die spätere 15-Minuten-Zusage von ProtectIT, die ergänzte Rufkette und die Vor-Ort-Frist wurden nicht berücksichtigt. Der Abzug beruht nicht darauf, dass 45 Minuten schlechthin unzureichend wären, sondern auf dem veröffentlichten Vergleich der verbindlichen Reaktions- und Eskalationsketten.

4. Konsensbrücken

Kriterium	Angebotsfundstelle	festgestellter Inhalt	Bewertungsanker	Punktefolge
CyberShield Use-Case-Pflege	Fachkonzept Seiten 18 bis 23	monatliche technische Prüfung, halbjährliche Kundenfreigabe	belastbarer Lebenszyklus mit geregelter Rückkopplung	7.5 von 8
CyberShield Incident-Kommunikation	Fachkonzept Seiten 31 bis 36	festen Lageberichte und Entscheidungslog	klare Rollen, Frequenz und Übergabe	8 von 8
ProtectIT Reaktion	Konzept v1 Seiten 9 bis 11	45 Minuten, keine verbindliche Vor-Ort-Frist	Zeit, Messpunkt, Vertretung und Vor-Ort-Kette	11 von 15
NSI Nachtbereitschaft	Organisationskonzept Seiten 12 bis 14	zweite Rufbereitschaft, aber nur ein Senior Analyst	belastbare Vertretung unter Parallelbelastung	6 von 8

5. Rechen- und Rangkontrolle

Datensatz 1

Bieter	CyberShield Defense GmbH
Preis	37.40
Fachkonzept	31.50
Reaktionszeiten	15.00
Nachhaltigkeit	7.80
Gesamt	91.70
Rang	1

Datensatz 2

Bieter	ProtectIT SE
Preis	40.00
Fachkonzept	29.00
Reaktionszeiten	11.00
Nachhaltigkeit	8.20
Gesamt	88.20
Rang	2

Datensatz 3

Bieter	NSI Northern Security Industries GmbH
Preis	35.80
Fachkonzept	28.50
Reaktionszeiten	13.00
Nachhaltigkeit	8.00
Gesamt	85.30
Rang	3

Die Summen wurden in der Wertungsdatei und unabhängig mit einem zweiten Rechenblatt geprüft. Rundungen erfolgen erst auf zwei Dezimalstellen je Hauptkriterium. Die Rangfolge bleibt auch bei einer Abweichung von 0.5 Punkten in einem einzelnen Fachunterkriterium unverändert.

6. Gegenprüfung möglicher Einwände

möglicher Einwand	Aktenantwort
CyberShield werde wegen der Referenzentscheidung bevorzugt	Eignung und Zuschlagswertung wurden personell und methodisch getrennt; Referenzinhalte erzeugen keine Fachkonzeptpunkte
ProtectIT verliere Punkte nur wegen der nachträglichen Datei	Gewertet wird das fristgebundene Konzept v1; die spätere Datei wird weder positiv noch negativ bewertet
Preis müsse allein entscheiden	Veröffentlicht war eine Preis-Qualitäts-Wertung; CyberShield erreicht trotz höheren Preises den besten Gesamtwert
Einzelmeinungen seien nachträglich geglättet	Spannweiten und abweichende Begründungen bleiben in den Einzelbögen sichtbar; der Konsens ist gesondert begründet

7. Abschlusskontrollen

Kontrolle	Ergebnis	Beleg
Dateifreeze	bestanden	Portalexport FREEZE - ■20260422 . xml
Interessenabfrage Wertungsgruppe	keine Konflikte erklärt	Erklärungen I-1 bis I-3
Angebotsfundstellen	vollständig	Fundstellenregister Version 06
Rechenkontrolle	keine Abweichung	Kontrollblatt IR-08
Freigabe	einstimmig	Signaturblatt vom 07.08.2026

Dr. Jana Mertens; Robert Ahrens; Katja Linde

Interne Vergabeakte

Lose Bearbeitungsnotizen

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Lose Bearbeitungsnotizen

Akte: VK 4/26

Stand: 07.08.2026 / nicht zur Versendung bestimmt

Telefon / Flur / Rückruf:

- 07.08.2026 09:35 Fachamt: Mengenansatz noch einmal gegen Altvertrag prüfen.
- Portal zeigt zwei fast gleich benannte Dateien; nur die zuletzt freigegebene Fassung verwenden.
- Beim Upload darauf achten: Preisblatt und Konzeptanlage getrennt lassen, keine Sammel-PDF.

Noch offen / klebt am Aktenrand:

- Ausschreibungsbekanntmachung TED (Auszug) - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.

! Vergabeunterlagen: Leistungsbeschreibung SOC + ISB-Beratung - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.

- Eignungsanforderungen und Kriterienkatalog - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.
- Angebotszusammenfassung CyberShield Defense GmbH - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.

! Referenzliste CyberShield Defense GmbH (drei KRITIS-Nachweise) - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.

- Ausschluss Schreiben der Vergabestelle - Quercheck, ob Anlage im ZIP und im Einzel-PDF identisch ist.

Schmierzettel:

Frist nicht aus Bauchgefühl rechnen. Eingang, Nichtabhilfe, Stillhaltefrist und Uploadzeit getrennt notieren.

Bei Wertung: erst Mindestanforderungen, dann Preisformel, dann Qualität/Tempo/Servicelevel. Nicht reflexhaft billigstes Angebot nehmen.

Bei Rüge/VK: Originalnachricht, Exportzeit und Plattform-Quittung zusammenhalten.

Landeshauptstadt Schwerin - SDS Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen <landeshaupts@sds-schwerin.de>

WG: Aktenstand / Unterlagenpaket - Ausschreibungsbekanntmachung TED (Auszug)

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Von	Landeshauptstadt Schwerin - SDS Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen - Poststelle <poststelle@sds-schwerin.de>
An	Landeshauptstadt Schwerin - SDS Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen <landeshaupts@sds-schwerin.de>
Datum	Sat, 08 Aug 2026 19:35:00 +0200
Betreff	WG: Aktenstand / Unterlagenpaket - Ausschreibungsbekanntmachung TED (Auszug)

Guten Morgen,

anbei nur zur internen Ablage der aktuelle Stand aus Plattform, DMS und Fachbereich. Die Dateinamen sind noch nicht vollständig bereinigt; bitte vor Versand nur die freigegebenen Fassungen verwenden.

Akte: VK 4/26

Betreff: Ausschreibungsbekanntmachung TED (Auszug)

Zuletzt sichtbare Aktenstücke:

- 01_ausschreibungsbekanntmachung_ted.docx
- 02_vergabeunterlagen_leistungsbeschreibung.docx
- 03_eignungsanforderungen_kriterienkatalog.docx
- 04_angebot_cybershield_zusammenfassung.docx
- 05_referenzliste_cybershield.docx
- 06_ausschlussschreiben_vergabestelle.eml
- 07_ruege_cybershield_160_gwb.eml
- 08_ruege_nichtabhilfeschreiben.eml

Hinweis: Fristen, Uploadquittungen und Hashwerte bitte zusammen mit der fachlichen Wertung prüfen.

Viele Grüße

Poststelle / Vergabeakte

CyberShield Defense GmbH <info@cybershield-defense.de>

Vergabe LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 - Mitteilung Angebotsausschluss gem. § 62 VgV

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Von	Yvonne Behnke <vergabe@sds-schwerin.de>
An	CyberShield Defense GmbH <info@cybershield-defense.de>
Datum	Tue, 14 Apr 2026 09:23:47 +0200
Betreff	Vergabe LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 - Mitteilung Angebotsausschluss gem. § 62 VgV

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir nehmen Bezug auf Ihre Angebotseinreichung vom 31.03.2026 im Vergabeverfahren LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 "Cybersecurity-Operations-Center als Managed Service und BSI-IT-Sicherheitsbeauftragten-Beratung für die Nahverkehr Schwerin GmbH".

Nach eingehender Prüfung der Eignungsunterlagen teilen wir Ihnen mit, dass Ihr Angebot wegen Nichterfüllung eines Eignungskriteriums gemäß § 57 Abs. 1 VgV in Verbindung mit § 122 GWB von der weiteren Wertung ausgeschlossen wird.

AUSSCHLUSSGRUND:

Ihr Angebot erfüllt die Mindestanforderung an die technische und berufliche Leistungsfähigkeit (Eignungskriterium T-2 der Vergabeunterlagen Teil B) nicht.

Die Vergabestelle hat das Erfordernis einer nachweisbaren Erfahrung im ÖPNV-Sektor (öffentlicher Personennahverkehr) als zwingende Mindestanforderung ausgelegt, da der konkrete Auftragsgegenstand spezifische Kenntnisse der ÖPNV-Infrastruktur erfordert. Die von Ihnen vorgelegten Referenzauftraggeber (Stadtwerke Kiel, VVS Stuttgart, Stadtwerke Rostock) belegen keine direkte ÖPNV-Betriebserfahrung.

Das Vergabeverfahren soll mit den verbleibenden Bietern fortgesetzt werden.

Wir weisen auf die Rügeobliegenheiten nach § 160 Abs. 3 GWB und die Möglichkeit eines Nachprüfungsantrags bei den Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern hin.

Mit freundlichen Grüßen

Yvonne Behnke
Vergabestellenleiterin
Eigenbetrieb Stadtwirtschaft Schwerin (SDS)
Landeshauptstadt Schwerin
Am Grünen Tal 18 | 19063 Schwerin
Tel.: 0385 545-2240 | vergabe@sds-schwerin.de

Diese E-Mail und etwaige Anlagen sind vertraulich und ausschließlich für die bezeichneten Empfänger bestimmt.

vergabe@sds-schwerin.de

Rüge gem. § 160 Abs. 3 GWB - Vergabe LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Von	"Dr. Constantin Bährens" <c.baehrens@baehrens-vergabe.de>
An	vergabe@sds-schwerin.de
Datum	Fri, 17 Apr 2026 16:45:12 +0200
Betreff	Rüge gem. § 160 Abs. 3 GWB - Vergabe LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

Sehr geehrte Frau Behnke,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen an, dass wir die CyberShield Defense GmbH in dem Vergabeverfahren
LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 / TED 2026/S 042-000999 vertreten.

Mit diesem Schreiben erheben wir UNVERZÜGLICH Rüge gegen den rechtswidrigen
Angebotsausschluss Ihrer Mandantin vom 14.04.2026 und fordern Sie auf, den
Ausschluss bis spätestens 23.04.2026 (16:00 Uhr) zurückzunehmen.

Die Rüge begründet sich auf folgende Vergaberechtsverstöße:

- 1. UNZULÄSSIGE VERSCHÄRFUNG EIGNUNGSANFORDERUNG T-2**
Das Kriterium T-2 formuliert "bevorzugt im Sektor Verkehr" - kein KO-Kriterium.
Die Verengung auf "direkten ÖPNV-Betrieb" ist im Wortlaut nicht angelegt.
Verstoß gegen § 97 Abs. 1 GWB (Transparenz) und § 122 Abs. 4 GWB.
- 2. NICHTANERKENNUNG VVS STUTTGART (KRITIS SEKTOR VERKEHR)**
Der VVS ist als KRITIS-Betreiber Sektor Verkehr registriert.
Referenz erfüllt T-2 unmittelbar. Verstoß gegen § 46 Abs. 3 Nr. 1 VgV.
- 3. VERDACHT UNZULÄSSIGE NACHVERHANDLUNG PROTECTIT SE**
Das Aufklärungsgespräch hat zur Übersendung einer überarbeiteten Fassung
des Reaktionszeitenkonzepts geführt. § 15 Abs. 5 VgV verletzt.

RÜGEFORDERUNG:

- Zurücknahme Ausschluss und Einbeziehung Angebot in Wertung
- Aussetzung Zuschlagserteilung
- Übersendung vollständiger Vergabevermerk (Eignungsprüfung, Aufklärungsgespräch)

Sollte keine Abhilfe bis 23.04.2026 erfolgen, wird unverzüglich Nachprüfungsantrag
bei den Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern gestellt.

Der achtseitige PDF-Schriftsatz wurde parallel über die Vergabepattform
übermittelt; die Uploadquittung liegt in der elektronischen Vergabeakte.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Constantin Bährens
Rechtsanwalt | Vergaberecht
Kanzlei Bährens Vergaberecht Berlin-Mitte
Unter den Linden 48 | 10117 Berlin
Tel.: 030 / 20 94 38 20 | Fax: 030 / 20 94 38 21
c.baehrens@baehrens-vergabe.de

c.baehrens@baehrens-vergabe.de

Nachprüfungsverfahren 3 VK 4/26 - Beiladungsbeschluss und Anforderung Vergabeakte

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Von	"3. Vergabekammer Mecklenburg-Vorpommern" <vergabekammer@wm.mv-regierung.de>
An	c.baehrens@baehrens-vergabe.de
Datum	Thu, 30 Apr 2026 14:02:33 +0200
Betreff	Nachprüfungsverfahren 3 VK 4/26 - Beiladungsbeschluss und Anforderung Vergabeakte

Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern
bei dem Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit
Johannes-Stelling-Straße 14
19053 Schwerin

3 VK 4/26

Schwerin, 30. April 2026

An alle Verfahrensbeteiligten

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem Nachprüfungsverfahren 3 VK 4/26 übermitteln wir beigefügt den
BEILADUNGSBESCHLUSS vom 30.04.2026.

Kerninhalte:

1. Die ProtectIT SE, Bonn, wird als Beigeladene zugelassen (§ 162 GWB).
2. Die Antragsgegnerin (Landeshauptstadt Schwerin / SDS) wird verpflichtet, die vollständige Vergabeakte (inkl. Vergabevermerk, Angebotsunterlagen aller Bieter, Protokoll Aufklärungsgespräch 08.04.2026) binnen 10 Werktagen zu übersenden.
3. Alle Beteiligten haben innerhalb von drei Wochen ab Zustellung schriftlich Stellung zu nehmen.
4. Die NSI Northern Security Industries GmbH wird nicht beigeladen (keine reale Zuschlagschance).

Terminankündigung: Der Aufklärungstermin wird voraussichtlich auf den 04.06.2026 terminiert (gesonderte Ladung folgt).

Für Rückfragen steht Ihnen die Geschäftsstelle unter
vergabekammer@wm.mv-regierung.de oder 0385 588-15164 zur Verfügung.

3. Vergabekammer Mecklenburg-Vorpommern
gez. Vorsitzende der 3. Vergabekammer

s.mertke@vr-nord.de

3 VK 4/26 - Ablehnung des Vergleichsvorschlags vom 09.06.2026

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Von	"Dr. Constantin Bährens" <c.baehrens@baehrens-vergabe.de>
An	s.mertke@vr-nord.de
Datum	Sat, 13 Jun 2026 11:17:58 +0200
Betreff	3 VK 4/26 - Ablehnung des Vergleichsvorschlags vom 09.06.2026

Sehr geehrte Frau Dr. Mertke,

in dem Nachprüfungsverfahren 3 VK 4/26 teilen wir Ihnen mit, dass unsere Mandantin, die CyberShield Defense GmbH, den Vergleichsvorschlag vom 09.06.2026 ABGELEHNT hat.

GRÜNDE DER ABLEHNUNG:

1. UNZUREICHENDE KOSTENREGELUNG

Die hälftige Kostenteilung ist sachwidrig. Die Vergabestelle hat durch die rechtswidrige KO-Anwendung auf eine Soll-Anforderung alle Verfahrenskosten verursacht. Eine vollständige Kostenerstattung ist angemessen.

2. OFFENE FRAGE PROTECTIT-NACHVERHANDLUNG

Der Vergleich löst den Vorwurf der unzulässigen Nachverhandlung nicht hinreichend. Eine "Herabstufung in ZK-3" genügt nicht - das Angebot der ProtectIT SE ist nicht berücksichtigt werden, wenn sie das fristgerecht eingereichte Angebot materiell ändert. Maßgeblich sind § 15 Abs. 5 VgV und die Grundsätze der Gleichbehandlung und Transparenz; die Zuschlagsfähigkeit der ursprünglichen Fassung ist anhand der bekannt gemachten Mindestanforderungen gesondert zu prüfen.

3. FEHLENDE REGELUNG DE-FACTO-VERGABE

Die Antragstellerin behält sich vor, die Unwirksamkeit des Pilotvertrags mit einem eigenständigen Nachprüfungsantrag bei der zuständigen Vergabekammer innerhalb der Fristen des § 135 Abs. 2 GWB geltend zu machen. Der Vergleich darf dieses Begehren nicht präjudizieren.

BITTE AN DIE VERGABEKAMMER:

Wir bitten die Vergabekammer, das Verfahren fortzusetzen und einen vollständigen Beschluss zu erlassen, der die genannten Fragen rechtsverbindlich klärt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Constantin Bährens
Rechtsanwalt | Vergaberecht
Kanzlei Bährens Vergaberecht Berlin-Mitte
Unter den Linden 48 | 10117 Berlin
Tel.: 030 / 20 94 38 20

--

Kanzlei Bährens Vergaberecht | www.baehrens-vergabe.de
Diese E-Mail ist vertraulich und rechtlich relevant.

Landeshauptstadt Schwerin - Eigenbetrieb Stadtwirtschaft Schwerin SDS

Portal-Aktivitätsprotokoll

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Datensatz 1

Zeitstempel	2022-04-01 10:24:00
System	Fristenkalender
Nutzer	s.mueller
Vorgang	Uploadpaket erneut validiert
Dokument	05_referenzliste_cybershield.docx
Status	OK
SHA256	e89b37a978a7fe89
Bemerkung	Referenzliste CyberShield Defense GmbH (drei KRITIS-Nachweise)

Datensatz 2

Zeitstempel	2026-02-27 09:20:00
System	Vergabepattform
Nutzer	jurist.vergaberecht
Vorgang	Unterlagenpaket geöffnet
Dokument	01_ausschreibungsbekanntmachung_ted.docx
Status	nachbearbeitet
SHA256	7b4aedef2ccee9cf9
Bemerkung	Ausschreibungsbekanntmachung TED (Auszug)

Datensatz 3

Zeitstempel	2026-02-27 09:36:00
System	DMS
Nutzer	fachamt
Vorgang	Dokument in DMS abgelegt
Dokument	02_vergabeunterlagen_leistungsbeschreibung.docx
Status	OK
SHA256	7f3ab16adc4e77fe
Bemerkung	Vergabeunterlagen: Leistungsbeschreibung SOC + ISB-Beratung

Datensatz 4

Zeitstempel	2026-02-27 09:53:00
System	E-Mail-Gateway
Nutzer	zv.postfach
Vorgang	Frist in Kalender übertragen
Dokument	03_eignungsanforderungen_kriterienkatalog.docx
Status	OK
SHA256	adc85c6f74bb6e12
Bemerkung	Eignungsanforderungen und Kriterienkatalog

Datensatz 5

Zeitstempel	2026-03-31 10:05:00
System	AVA/ERP
Nutzer	extern.upload
Vorgang	Metadaten auf Plattform geprüft
Dokument	04_angebot_cybershield_zusammenfassung.docx
Status	OK
SHA256	1a6ab19d19da8178
Bemerkung	Angebotszusammenfassung CyberShield Defense GmbH

Datensatz 6

Zeitstempel	2026-04-14 10:45:00
System	Vergabepattform
Nutzer	zv.postfach
Vorgang	Bieterkommunikation exportiert
Dokument	06_ausschluss schreiben_vergabestelle.eml
Status	nachbearbeitet
SHA256	6d218de2731923fb
Bemerkung	Ausschluss schreiben der Vergabestelle

Datensatz 7

Zeitstempel	2026-04-17 11:02:00
System	DMS
Nutzer	extern.upload
Vorgang	Aktenvermerk finalisiert
Dokument	07_ruege_cybershield_160_gwb.eml
Status	OK
SHA256	bfd156d1880f81ab
Bemerkung	Rüge nach § 160 Abs. 3 GWB

Datensatz 8

Zeitstempel	2026-04-22 11:11:00
System	E-Mail-Gateway
Nutzer	zv.postfach
Vorgang	Hashwert für Anlage notiert
Dokument	08_ruege_nichtabhilfes schreiben.eml
Status	OK
SHA256	27db645c828edaab
Bemerkung	Nichtabhilfe der Vergabestelle

Datensatz 9

Zeitstempel	2026-04-24 11:31:00
System	AVA/ERP
Nutzer	extern.upload
Vorgang	PDF-Vorschau erzeugt
Dokument	09_nachpruefungsantrag_vk_mv.docx
Status	OK
SHA256	0d558a7b37fa1ea6
Bemerkung	Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer Mecklenburg-Vorpommern

Datensatz 10

Zeitstempel	2026-04-30 12:22:00
System	DMS
Nutzer	extern.upload
Vorgang	Dokument in DMS abgelegt
Dokument	12_beiladungsbeschluss_vk.docx
Status	OK
SHA256	6d3d1ce410a42288
Bemerkung	Beiladungsbeschluss Vergabekammer

Datensatz 11

Zeitstempel	2026-05-05 11:53:00
System	Fristenkalender
Nutzer	zv.postfach
Vorgang	Freigabe durch Vier-Augen-Prüfung erfasst
Dokument	10_stellungnahme_vergabestelle_vk.docx
Status	OK
SHA256	09ca87b811fff003
Bemerkung	Stellungnahme Vergabestelle an Vergabekammer

Datensatz 12

Zeitstempel	2026-05-12 12:10:00
System	Vergabepattform
Nutzer	jurist.vergaberecht
Vorgang	Unterlagenpaket geöffnet
Dokument	11_erwiderung_cybershield_vk.docx
Status	nachbearbeitet
SHA256	f2d0c9c28d4c565f
Bemerkung	Erwiderung CyberShield auf Vergabestellen-Stellungnahme

Datensatz 13

Zeitstempel	2026-05-14 12:41:00
System	E-Mail-Gateway
Nutzer	zv.postfach
Vorgang	Frist in Kalender übertragen
Dokument	13_aufklaerungsanfragen_vk.eml
Status	OK
SHA256	b3c0ab2adef69067
Bemerkung	Aufklärungsanfragen der Vergabekammer

Datensatz 14

Zeitstempel	2026-06-04 12:59:00
System	AVA/ERP
Nutzer	jurist.vergaberecht
Vorgang	Metadaten auf Plattform geprüft
Dokument	14_aufklaerungsprotokoll_protokoll_termin.docx
Status	OK
SHA256	c3b5d7038f793ba4
Bemerkung	Protokoll Aufklärungstermin Vergabekammer (04.06.2026)

Datensatz 15

Zeitstempel	2026-06-09 13:11:00
System	Fristenkalender
Nutzer	jurist.vergaberecht
Vorgang	Uploadpaket erneut validiert
Dokument	15_vergleichsvorschlag_vergabestelle.docx
Status	OK
SHA256	a39548cde4818b82
Bemerkung	Vergleichsvorschlag der Vergabestelle

Datensatz 16

Zeitstempel	2026-06-13 13:28:00
System	Vergabepattform
Nutzer	zv.postfach
Vorgang	Bieterkommunikation exportiert
Dokument	16_vergleichsannahme_ablehnung_cybershield.eml
Status	nachbearbeitet
SHA256	181e1a6ac2213a80
Bemerkung	Ablehnung des Vergleichsvorschlags durch CyberShield

Datensatz 17

Zeitstempel	2026-06-25 13:46:00
System	DMS
Nutzer	s.mueller
Vorgang	Aktenvermerk finalisiert
Dokument	17_beschluss_vk_mv.docx
Status	OK
SHA256	9e3fe9c557c9cfc3
Bemerkung	Beschluss der Vergabekammer Mecklenburg-Vorpommern

Datensatz 18

Zeitstempel	2026-07-09 14:09:00
System	E-Mail-Gateway
Nutzer	fachamt
Vorgang	Hashwert für Anlage notiert
Dokument	18_sofortige_beschwerde_olg_rostock.docx
Status	OK
SHA256	134021801362fe5c
Bemerkung	Sofortige Beschwerde zum Oberlandesgericht Rostock

Vergabekammer bzw. zuständiges Beschwerdegericht

Dokumentenmatrix für den Upload

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Dokument	Format	Quelle	Verwendung	Exportziel
Auftragsbekanntmachung	eForms XML und PDF	01_ausschreibungsbekanntmachung_ted	TED und Plattform	TED/eNotices2
Leistungsbeschreibung	PDF und DOCX	02_vergabeunterlagen_leistungsbeschreibung	Vergabeunterlagen	Plattform-Upload
Wertungsmatrix	XLSX	xlsx/bewertungsmatrix_zuschlagskriterien	Wertung und Akteneinsicht	interne Vergabeakte
Rüge	DOCX und PDF	docx/ruege_160_gwb.docx	Bieterangriff	VK-Anlage
Nachprüfungsantrag	DOCX und PDF	docx/nachpruefungsantrag_vk.docx	VK-Verfahren	VK-Einreichung
Vergleichsvorschlag	DOCX und PDF	docx/vergleichsvorschlag_vk.docx	Terminstrategie	VK-Termin

Vergabekammer bzw. zuständiges Beschwerdegericht

Streitfall-Dashboard

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Station	Datum	Akteur	Status	Nächster Schritt
Ausschluss CyberShield	14.04.2026	Vergabestelle	erfolgt	Rügefrist überwachen
Rüge CyberShield	17.04.2026	Bieter	eingereicht	Nichtabhilfe prüfen
Nichtabhilfe	22.04.2026	Vergabestelle	versandt	15-Tage-Frist startet
Nachprüfungsantrag	24.04.2026	CyberShield	VK anhängig	Akteneinsicht und Stellungnahme
VK-Termin	04.06.2026	Vergabekammer	terminiert	Vergleichsoption vorbereiten
VK-Beschluss	18.06.2026	Vergabekammer	erlassen	OLG-Frist prüfen
Sofortige Beschwerde	30.06.2026	CyberShield	Entwurf	Beschwerdebegründung finalisieren

Vergabeakte

Bewertungsmatrix der Zuschlagskriterien

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Tabellenblatt: Bewertungsmatrix

Datensatz 1

Spalte 2	Bewertungsmatrix Zuschlagskriterien – LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026
----------	--

Datensatz 2

Spalte 2	Vergabeverfahren: TED 2026/S 042-XXXXXX Auftraggeberin: Landeshauptstadt Schwerin / SDS Stand: 14.04.2026
----------	---

Datensatz 4

Spalte 2	Zuschlagskriterium
Spalte 3	Gewichtung
Spalte 4	Max. Punkte
Spalte 5	CyberShield Defense
Spalte 6	ProtectIT SE
Spalte 7	NSI Northern Security
Spalte 8	Bemerkung

Datensatz 5

Spalte 2	ZK-1
Spalte 3	Preis (Gesamtangebotspreis netto 4 Jahre)
Spalte 4	40%
Spalte 5	40
Spalte 9	Niedrigstes Angebot = 40 Pkt

Datensatz 6

Spalte 3	Angebotspreis netto 4 Jahre (EUR)
Spalte 6	2340000
Spalte 7	2105000
Spalte 8	2680000

Datensatz 7

Spalte 3	Punkte ZK-1 (Formel: $40 \times \min/\text{Angebot}$)
Spalte 7	40
Spalte 9	CS=35,02; NSI=31,42

Datensatz 8

Spalte 2	ZK-2
Spalte 3	Qualitaet SOC-Konzept
Spalte 4	20%
Spalte 5	20

Datensatz 9

Spalte 3	Technisches SOC-Konzept (0-10)
Spalte 6	8
Spalte 7	9.5
Spalte 8	6.5

Datensatz 10

Spalte 3	OT-Kompetenz OEPNV (0-5)
Spalte 6	3.5
Spalte 7	4.5
Spalte 8	2

Datensatz 11

Spalte 3	SIEM-Plattform und Reife (0-5)
Spalte 6	4
Spalte 7	4.5
Spalte 8	3

Datensatz 12

Spalte 3	Summe ZK-2 (0-20)
Spalte 5	20
Spalte 6	15.5
Spalte 7	18.5
Spalte 8	11.5

Datensatz 13

Spalte 2	ZK-3
Spalte 3	Reaktionszeiten und SLA-Qualitaet
Spalte 4	15%
Spalte 5	15
Spalte 9	ProtectIT: Bewertung auf Basis orig. Konzept

Datensatz 14

Spalte 3	Severity-1-Reaktion (0-5)
Spalte 6	5
Spalte 7	4
Spalte 8	4.5
Spalte 9	CS: 15 min; PT: 20 min (orig.); NSI: 18 min

Datensatz 15

Spalte 3	Severity-2-Reaktion (0-5)
Spalte 6	4.5
Spalte 7	3
Spalte 8	4
Spalte 9	PT orig. 30 min - nicht ausschr.konform

Datensatz 16

Spalte 3	SLA-Monitoring-Qualitaet (0-5)
Spalte 6	4
Spalte 7	4.5
Spalte 8	3

Datensatz 17

Spalte 3	Summe ZK-3 (0-15)
Spalte 5	15
Spalte 6	13.5
Spalte 7	11.5
Spalte 8	11.5

Datensatz 18

Spalte 2	ZK-4
Spalte 3	Referenzen und sektorale Erfahrung
Spalte 4	15%
Spalte 5	15

Datensatz 19

Spalte 3	KRITIS-Referenzen Anzahl
Spalte 6	3
Spalte 7	3
Spalte 8	1

Datensatz 20

Spalte 3	Davon Sektor Verkehr
Spalte 6	1
Spalte 7	2
Spalte 8	0
Spalte 9	CS: VVS Stuttgart; PT: 2 OEPNV

Datensatz 21

Spalte 3	Punkte ZK-4 (0-15)
Spalte 5	15
Spalte 6	13
Spalte 7	15
Spalte 8	5
Spalte 9	CS=13-15 laut Matrix

Datensatz 22

Spalte 2	ZK-5
Spalte 3	Datenschutz und ISMS-Konzept
Spalte 4	10%
Spalte 5	10

Datensatz 23

Spalte 3	DSGVO-Konformitaet (0-5)
Spalte 6	4.5
Spalte 7	4.5
Spalte 8	3.5

Datensatz 24

Spalte 3	ISMS-Konzept Tiefe (0-5)
Spalte 6	4
Spalte 7	4.5
Spalte 8	3

Datensatz 25

Spalte 3	Summe ZK-5 (0-10)
Spalte 5	10
Spalte 6	8.5
Spalte 7	9
Spalte 8	6.5

Datensatz 26

Spalte 2	GESAMTPUNKTZAHL (ohne ZK-1-Preis-Anteil, nur qualitative Kriterien)
Spalte 6	50.5
Spalte 7	54
Spalte 8	34.5

Datensatz 28

Spalte 2	Hinweis: ZK-1 Preispunkte wurden auf Basis der Angebotspreise berechnet (ProtectIT=40, CyberShield=35,02, NSI=31,42). Gesamtrang ohne richtigen ZK-1-Anteil: ProtectIT vor CyberShield.
----------	---

Landeshauptstadt Schwerin - Eigenbetrieb Stadtwirtschaft Schwerin SDS

Eignungsreferenzen CyberShield Defense GmbH

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Tabellenblatt: Eignungsreferenzen

Datensatz 1

Spalte 2	Eignungsreferenzen CyberShield Defense GmbH – Nachweise fuer Vergabeverfahren LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026
----------	--

Datensatz 2

Spalte 2	Bieter: CyberShield Defense GmbH, Berlin Kriterium T-1 (Mindestanforderung: 3 Referenzen, Laufzeit >=12 Monate, Volumen >=300.000 EUR, oeffentl. AG oder KRITIS)
----------	--

Datensatz 4

Spalte 2	Nr.
Spalte 3	Auftraggeber
Spalte 4	KRITIS-Sektor
Spalte 5	Leistungsgegenstand
Spalte 6	Laufzeit
Spalte 7	Volumen (EUR netto)
Spalte 8	OT-Anteil
Spalte 9	ISO 27001
Spalte 10	T-1 erfuellt?
Spalte 11	T-2 (bevorzugt Verkehr)?

Datensatz 5

Spalte 3	R-1
Spalte 4	Stadtwerke Kiel AoeR
Spalte 5	KRITIS Energie/Wasser
Spalte 6	SOC Managed Service + ISB-Beratung
Spalte 7	04/2022 – 03/2026 (48 Mon.)
Spalte 8	1840000
Spalte 9	Ja (ICS/SCADA Wkw.)
Spalte 10	Ja (TÜV Rheinland)
Spalte 11	JA - erfuellt
Spalte 12	Nein (Energie) – aber zaehlbar als ZK-4 Pkt. 9-12

Datensatz 6

Spalte 3	R-2
Spalte 4	Verkehrsverbund Stuttgart GmbH (VVS)
Spalte 5	KRITIS Verkehr (OEPNV-Verbund)
Spalte 6	ISB-Beratung + ISMS-Aufbau ISO 27001
Spalte 7	07/2023 – 06/2025 (24 Mon.)
Spalte 8	620000
Spalte 9	Nein (IT-seitig)
Spalte 10	Ja (begleitet)
Spalte 11	JA - erfuehlt
Spalte 12	JA – Sektor Verkehr, KRITIS-Betreiber

Datensatz 7

Spalte 3	R-3
Spalte 4	Stadtwerke Rostock AG
Spalte 5	KRITIS Energie/Wasser
Spalte 6	SOC Managed Service (inkl. Incident Response Ransomware 03/2024)
Spalte 7	01/2023 – 12/2025 (36 Mon.)
Spalte 8	1260000
Spalte 9	Ja (OT Fernwaerme)
Spalte 10	Ja (TÜV Nord)
Spalte 11	JA - erfuehlt
Spalte 12	Nein (Energie) – ZK-4 Pkt. 9-12

Datensatz 9

Spalte 2	AUSWERTUNG: Alle 3 Referenzen erfuehlen Kriterium T-1 (Volumen, Laufzeit, KRITIS/oeffentl. AG). Referenz R-2 (VVS Stuttgart) belegt KRITIS Sektor Verkehr. Zuschlagswertung ZK-4: 13-15 Punkte (3 KRITIS-Referenzen, davon 1 Sektor Verkehr).
----------	---

Vergabekammer bzw. zuständiges Beschwerdegericht

Nachprüfungsantrag CyberShield Defense GmbH

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Kanzlei Bährens Vergaberecht für CyberShield Defense GmbH

Unter den Linden 48, 10117 Berlin

Datum: 24.04.2026

Aktenzeichen: 3 VK 4/26

An: 3. Vergabekammer Mecklenburg-Vorpommern

Betreff: Nachprüfungsantrag im Verfahren LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

Aktenzeichen der Kammer: 3 VK 4/26 Vergabeverfahren: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 Eingang: 24.04.2026

Per beA und vorab per E-Mail

An die Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern bei dem Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Johannes-Stelling-Straße 14 19053 Schwerin

Nachprüfungsantrag nach §§ 160 ff. GWB

Antragstellerin: CyberShield Defense GmbH, Berlin Antragsgegnerin: Landeshauptstadt Schwerin, Eigenbetrieb SDS Beizuladendes Unternehmen: ProtectIT SE, Bonn

1. Anträge

Die Antragstellerin beantragt,

der Antragsgegnerin zu untersagen, den Zuschlag auf Grundlage der bisherigen Eignungsprüfung und Wertung zu erteilen,

die Antragsgegnerin zu verpflichten, den Ausschluss der Antragstellerin aufzuheben und deren Eignung anhand der bekannt gemachten Kriterien neu zu prüfen,

bei der Neuwertung ausschließlich fristgerecht eingereichte Angebotsinhalte zu berücksichtigen,

der Antragstellerin nach § 165 GWB Einsicht in die entscheidungserheblichen Teile der Vergabeakte zu gewähren, soweit schutzwürdige Geheimnisse nicht entgegenstehen, und

der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens sowie die notwendigen Aufwendungen der Antragstellerin aufzuerlegen.

2. Zuständigkeit

Die Nachprüfung betrifft einen dem Land Mecklenburg-Vorpommern zuzurechnenden kommunalen Auftraggeber mit Sitz in Schwerin. Zuständig sind deshalb nach § 159 Abs. 2 und 3 GWB die Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Weder der Leistungsgegenstand IT-Sicherheit noch die Eigenschaft eines Leistungsempfängers als Betreiber kritischer Anlagen begründet eine Zuständigkeit der Vergabekammern des Bundes.

Der geschätzte Gesamtauftragswert einschließlich Optionen liegt mit 2.800.000 EUR netto oberhalb des für 2026 maßgeblichen EU-Schwellenwerts. Maßgeblich sind § 106 GWB, § 3 VgV und die für den Zeitraum 2026/2027 geltende EU-Schwellenwertverordnung.

3. Zulässigkeit

CyberShield hat ein Angebot abgegeben und macht eine Verletzung von § 97 Abs. 1 und 2 sowie § 122 Abs. 4 GWB geltend. Bei einer Prüfung nach dem veröffentlichten Kriterium T-2 besteht eine reale Zuschlagschance; der drohende Schaden ist damit schlüssig dargelegt (§ 160 Abs. 2 GWB).

Das Ausschluss Schreiben ging am 14.04.2026 zu. Die konkrete, erst im Ausschluss Schreiben erkennbare Verschärfung des Kriteriums wurde am 17.04.2026 und damit innerhalb von zehn Kalendertagen gerügt (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB). Die eindeutige Nichtabhilfe ging am 22.04.2026 zu. Der Antrag vom 24.04.2026 wahrt auch die 15-Kalendertage-Frist des § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB.

4. Begründetheit

4.1 Anwendung eines nicht bekannt gemachten Ausschlusskriteriums

T-2 verlangt Referenzen bei öffentlichen Auftraggebern oder Betreibern kritischer Anlagen und bezeichnet den Sektor Verkehr oder Energie als bevorzugt. Erst das Ausschluss schreiben macht unmittelbare Erfahrung mit einem Fahrzeug- und Leitstellenbetreiber zur Muss-Anforderung. Diese nachträgliche Verengung ist mit Transparenz, Gleichbehandlung und Verhältnismäßigkeit unvereinbar.

Vergabeunterlagen sind aus Sicht eines fachkundigen, verständigen Bieters auszulegen. Tragende Anker sind BGH, Urteil vom 20.11.2012, X ZR 108/10, Friedhofserweiterung, und BGH, Urteil vom 13.09.2022, XIII ZR 9/20, Deponiekosten.

4.2 Fehlerhafte Referenzprüfung

Die Vergabestelle hat Tätigkeiten, Laufzeit, Auftragswert und technische Vergleichbarkeit der VVS-Referenz nicht vollständig gewürdigt. Sie hat stattdessen eine nicht veröffentlichte Auftraggebertypologie zum Ausschlussgrund erhoben. Das verletzt § 122 Abs. 4 GWB und § 46 Abs. 3 Nr. 1 VgV.

4.3 Nachträgliche Angebotsänderung

ProtectIT reichte nach dem Aufklärungsgespräch eine neue Fassung des Reaktionszeitenkonzepts ein. § 15 Abs. 5 VgV erlaubt Aufklärung, aber keine Änderung des Angebots. Ob eine bloße Erläuterung oder eine inhaltliche Neufassung vorliegt, ist durch Versionsvergleich und Protokoll zu klären.

5. Akteneinsicht und Beweise

Beantragt wird Einsicht in das Eignungsprüfblatt, den Wertungsvermerk, beide Versionen des ProtectIT-Konzepts, das Aufklärungsprotokoll und die dokumentierte Entscheidung über T-2. Geschäftsgeheimnisse können nach § 165 GWB geschwärzt werden; die tragenden Wertungstatsachen dürfen nicht pauschal entzogen werden.

Anlagen:

Ausschluss schreiben und Zugangsnachweis

Rüge und Versandprotokoll

Nichtabhilfe und Zugangsnachweis

Kriterium T-2

Referenzblätter und Bestätigungen

Angebots- und Chancenmatrix

Vollmacht

Dr. Constantin Bährens Rechtsanwalt

Landeshauptstadt Schwerin - Eigenbetrieb Stadtwirtschaft Schwerin SDS

Rüge nach § 160 Abs. 3 GWB

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Kanzlei Bährens Vergaberecht für CyberShield Defense GmbH

Unter den Linden 48, 10117 Berlin

Datum: 17.04.2026

Aktenzeichen: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

An: Landeshauptstadt Schwerin - Eigenbetrieb SDS - Vergabestelle

Betreff: Rüge des Ausschlusses und der Angebotsaufklärung

Vergabeverfahren: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 Datum: 17.04.2026 Von: Kanzlei Bährens Vergaberecht für CyberShield Defense GmbH An: Landeshauptstadt Schwerin, Eigenbetrieb SDS, Vergabestelle

Per E-Mail über die Vergabepattform mit Versandprotokoll

Landeshauptstadt Schwerin Eigenbetrieb SDS - Vergabestelle Am Grünen Tal 18 19063 Schwerin

Berlin, 17. April 2026

Rüge nach § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB

Vergabeverfahren LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026, TED 2026/S 042-XXXXXX Cybersecurity-Operations-Center und IT-Sicherheitsberatung

Sehr geehrte Frau Behnke, sehr geehrte Damen und Herren,

wir vertreten die CyberShield Defense GmbH. Das Ausschlussschreiben ist unserer Mandantin am 14.04.2026 über die Vergabepattform zugegangen. Innerhalb der Zehn-Kalendertage-Frist des § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB rügen wir die nachfolgend bezeichneten Vergabeverstöße.

1. Nachträgliche Verschärfung des Eignungskriteriums T-2

Die Unterlagen verlangen drei Referenzen bei öffentlichen Auftraggebern oder Betreibern kritischer Anlagen und bezeichnen Erfahrungen im Sektor Verkehr oder Energie lediglich als bevorzugt. Der Ausschluss stützt sich dagegen auf eine nicht bekannt gemachte Muss-Anforderung: unmittelbare Erfahrung eines Referenzgebers mit eigenem Bus-, Bahn- und Leitstellenbetrieb.

Ein fachkundiges Unternehmen durfte das Wort bevorzugt nicht als Ausschlusskriterium verstehen. Maßgeblich ist der objektive Empfängerhorizont, nicht eine erst bei der Eignungsprüfung gebildete engere Lesart. Siehe BGH, Urteil vom 20.11.2012, X ZR 108/10, Friedhofserweiterung, und BGH, Urteil vom 13.09.2022, XIII ZR 9/20, Deponiekosten. Der Ausschluss verletzt damit § 97 Abs. 1 und 2 sowie § 122 Abs. 4 GWB in Verbindung mit §§ 42 und 46 VgV.

2. Unvollständige Prüfung der Referenz VVS

Die Referenzbestätigung dokumentiert ISMS-Aufbau, Sicherheitsmonitoring und Incident-Prozesse für einen ÖPNV-Verbund. Das Ausschlussschreiben setzt sich weder mit diesen Tätigkeiten noch mit Umfang, Laufzeit und technischer Vergleichbarkeit auseinander. Die Vergabestelle muss die bekannt gemachten Anforderungen anwenden und die tragenden Tatsachen im Vergabevermerk nachvollziehbar festhalten.

3. Verdacht einer unzulässigen Angebotsänderung

Nach den verfügbaren Informationen hat ProtectIT SE nach Angebotsöffnung eine überarbeitete Fassung des Reaktionszeitenkonzepts eingereicht. Eine Aufklärung nach § 15 Abs. 5 VgV darf Unklarheiten beseitigen, aber weder Preis noch sonstigen Angebotsinhalt ändern. Wir rügen vorsorglich die Berücksichtigung jeder nach Fristablauf eingereichten inhaltlichen Neufassung.

4. Abhilfe

CyberShield verlangt,

den Ausschluss aufzuheben und ihre Referenzen anhand des veröffentlichten Kriteriums T-2 neu zu prüfen, die Neuwertung vollständig im Vergabevermerk zu dokumentieren, bei ProtectIT ausschließlich das fristgerecht eingereichte Angebot zu berücksichtigen und vor Abschluss der Prüfung keinen Zuschlag zu erteilen.

Bitte teilen Sie bis zum 22.04.2026 mit, ob Sie abhelfen. Diese organisatorische Antwortfrist ersetzt keine gesetzliche Frist. Für § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB ist erst eine Mitteilung der Vergabestelle maßgeblich, der Rüge nicht abhelfen zu wollen; ab deren Zugang läuft die dort geregelte Frist von 15 Kalendertagen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Constantin Bährens Rechtsanwalt

Anlagen:

Vollmacht

Ausschluss schreiben mit Plattform-Zugangsnachweis

Kriterium T-2 und Referenzbestätigungen

Chronologie und Belegmatrix

Vergabeakte

Vergleichsvorschlag der 3. Vergabekammer Mecklenburg-Vorpommern

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Kanzlei Vergaberecht Nord für die Landeshauptstadt Schwerin

Kröpeliner Straße 90, 18055 Rostock

Datum: 09.06.2026

Aktenzeichen: 3 VK 4/26

An: Kanzlei Bährens Vergaberecht für CyberShield Defense GmbH

Betreff: Vergleichsvorschlag im Nachprüfungsverfahren

Aktenzeichen: 3 VK 4/26 Vorhabenbezeichnung: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 Datum: 09.06.2026 Von: RAin Dr. Sandra Mertke (für Antragsgegnerin) An: RA Dr. Constantin Bährens (für Antragstellerin)

Vergleichsvorschlag im Nachprüfungsverfahren 3 VK 4/26

In dem Nachprüfungsverfahren unterbreitet die Antragsgegnerin (Landeshauptstadt Schwerin / SDS) der Antragstellerin (CyberShield Defense GmbH) folgenden Vergleichsvorschlag:

Vorschlag der Antragsgegnerin

Die Antragsgegnerin ist bereit:

Neubewertung der Eignung: Das Angebot der CyberShield Defense GmbH wird erneut der Eignungsprüfung unterzogen. Die Vergabestelle erkennt an, dass die Formulierung "bevorzugt im Sektor Verkehr" in T-2 kein zwingend ausschlussauslösendes KO-Kriterium begründet.

Zulassung zur Wertung: Erweist sich CyberShield bei erneuter Prüfung als geeignet, wird ihr Angebot in die Wertung nach den Zuschlagskriterien ZK-1 bis ZK-5 einbezogen.

Akteneinsicht zum Aufklärungsgespräch: Die Vergabestelle legt der Vergabekammer das vollständige Protokoll und beide Fassungen des Reaktionszeitenkonzepts vor. Die Antragstellerin erhält nach § 165 GWB Einsicht in die entscheidungserheblichen Teile; Geschäftsgeheimnisse werden nur so weit geschwärzt, wie ihr Schutz die Einsicht überwiegt.

Prüfung Reaktionszeitenkonzept ProtectIT: Die Vergabestelle vergleicht die fristgerecht eingereichte mit der nachgereichten Fassung. Eine materielle Angebotsänderung bleibt unberücksichtigt. Erfüllt die ursprüngliche Fassung eine zwingende Vorgabe der Vergabeunterlagen nicht, wird die Ausschlussfolge anhand von § 57 Abs. 1 VgV und der konkreten Vorgabe neu entschieden und dokumentiert.

Die Antragsgegnerin besteht auf:

Vor Abschluss der vereinbarten Eignungsprüfung und Neuwertung wird kein Zuschlag erteilt.

Der Vergleich gilt nur für das vorliegende Vergabeverfahren und begründet kein Schuldanerkenntnis hinsichtlich etwaiger Schadensersatzansprüche.

Die De-facto-Vergabe (SOC-Pilotbetrieb 12/2025) ist nicht Gegenstand dieses Vergleichs.

Zu den Kosten: Im Innenverhältnis trägt jede Partei ihre notwendigen Aufwendungen selbst und die Kammergebühr hälftig. Die gesetzliche Kostengrundentscheidung der Vergabekammer nach § 182 GWB bleibt unberührt; erforderliche Ausgleichszahlungen erfolgen nach Kostenfestsetzung.

Bewertung des Vergleichsvorschlags (Sicht Antragstellerin, intern)

[Interner Vermerk RA Dr. Bährens, nicht Teil des Vergleichsdokuments]

Der Vergleichsvorschlag adressiert den Kernvorwurf (unzulässiger Ausschluss), ist aber in folgenden Punkten unzureichend:

Er gibt keine Garantie für einen Zuschlag, sondern nur für eine Neubewertung. Bei einer Neubewertung könnte CyberShield - trotz Einbeziehung - immer noch unterliegen.

Die Kostenregelung ist unbefriedigend. CyberShield hat durch das rechtswidrige Verhalten der Vergabestelle erhebliche anwaltliche Kosten verursacht; eine hälftige Teilung ist nicht sachgerecht.

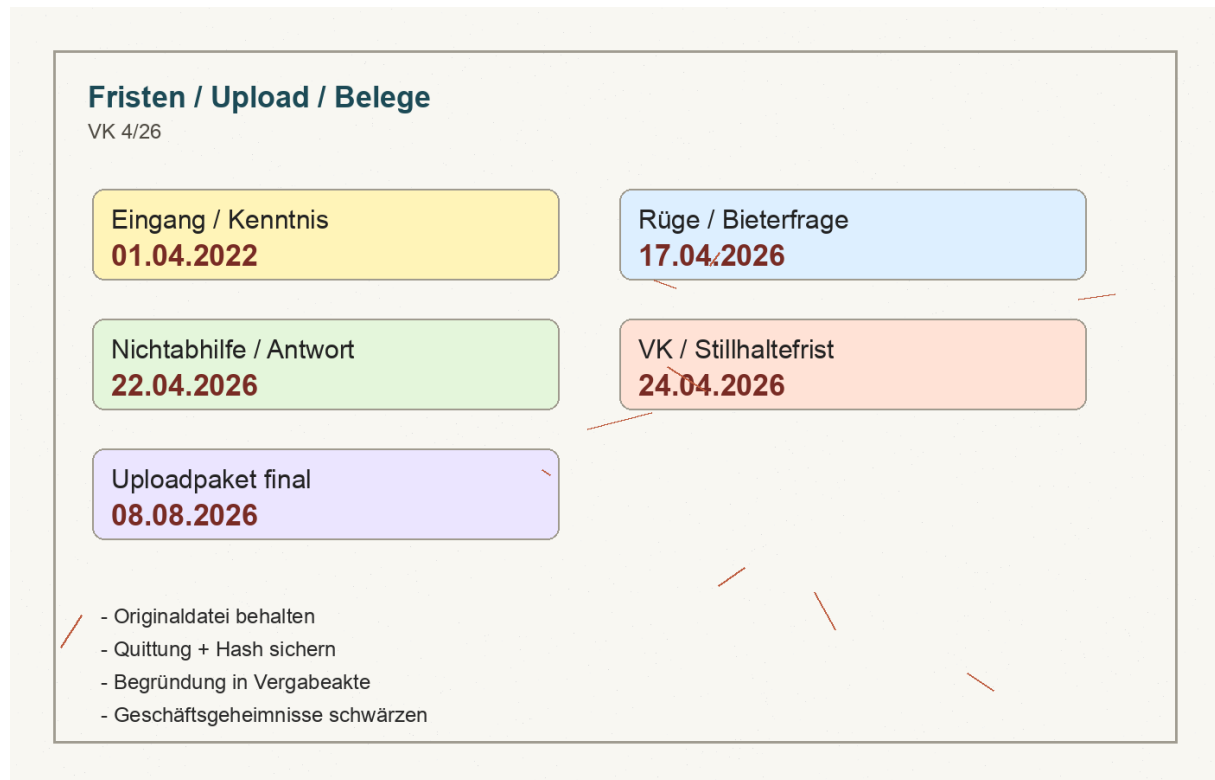
Die Frage der unzulässigen Angebotsänderung (§ 15 Abs. 5 VgV) muss durch den Versionsvergleich geklärt werden. War die fristgerechte Fassung zwingend ausschreibungswidrig, genügt keine bloße Herabstufung; dann ist die Ausschlussfolge nach § 57 Abs. 1 VgV zu entscheiden.

Empfehlung: Annahme nur nach präziser Regelung von Neuwertung, Akteneinsicht und Kosten. Andernfalls ist ein Beschluss mit dem Ziel zu beantragen, die Wertung ohne nachgereichte materielle Angebotsänderung anzuordnen.

Interne Vergabeakte

Fristen- und Uploadübersicht

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

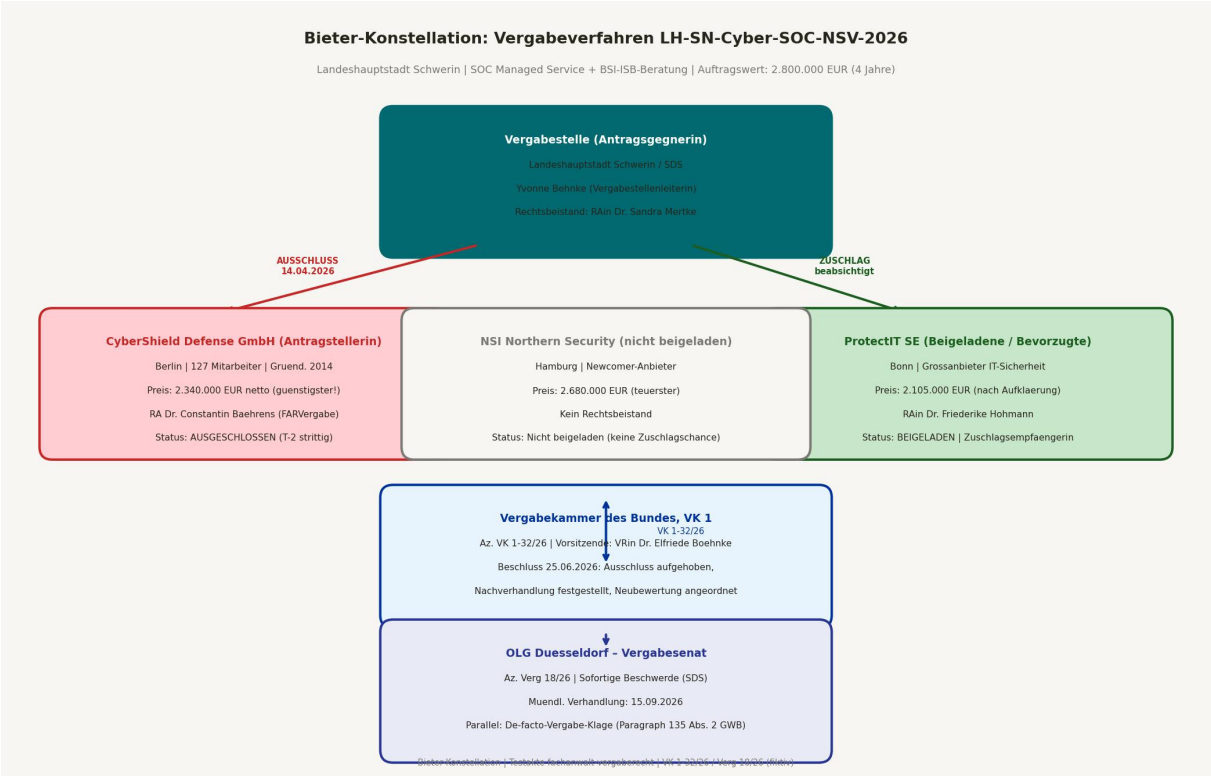


Bildanlage: Fristen- und Uploadübersicht

Vergabeakte

Bieterkonstellation

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

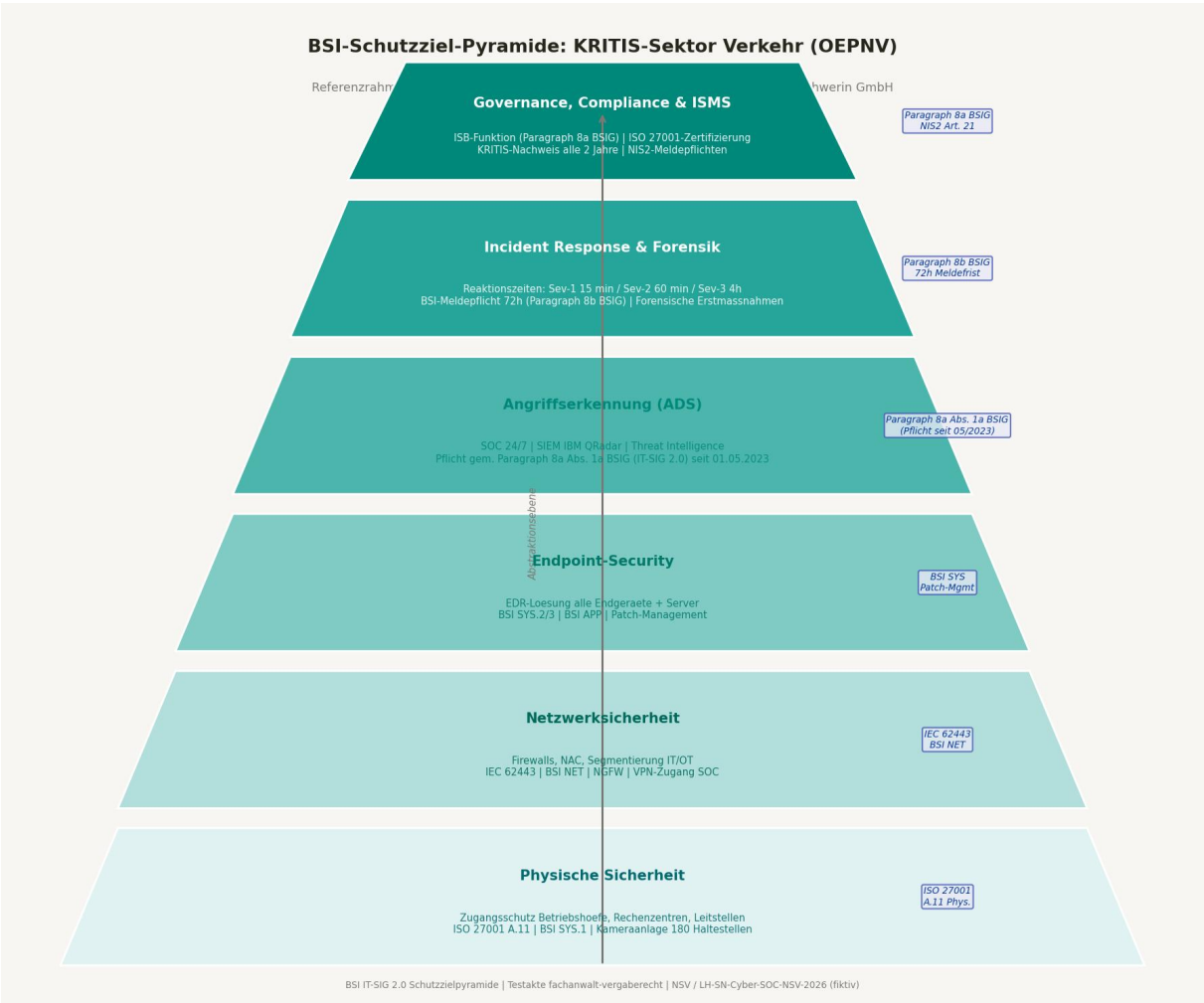


Bildanlage: Bieterkonstellation

Vergabeakte

BSI-Schutzziele

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung



Bildanlage: BSI-Schutzziele

Vergabeakte

Organigramm der Vergabestelle

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung



Bildanlage: Organigramm der Vergabestelle

Originalanlage

Originalanlage: Auftragsbekanntmachung LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

Auftragsbekanntmachung - Dienstleistungen

Referenznummer: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

Absendung: 25.02.2026

1. Öffentlicher Auftraggeber

Feld	Angabe
Auftraggeber	Landeshauptstadt Schwerin, vertreten durch den Eigenbetrieb Stadtwirtschaft Schwerin (SDS)
Anschrift	Am Grünen Tal 18, 19063 Schwerin
Kontakt	Zentrale Vergabestelle SDS, vergabe@sds-schwerin.de
Beschaffung für	Nahverkehr Schwerin GmbH

2. Gegenstand

Cybersecurity-Operations-Center als Managed Service einschließlich 24/7-SIEM-Betrieb, Threat Intelligence, Incident Response, Berichtswesen und Beratung zum BSIG in der geltenden Fassung.

Merkmal	Bekanntmachungsangabe
CPV	72220000-3 Systemberatung und technische Beratung; 72315200-0 Informationssysteme - Verwaltungsdienste
Geschätzter Gesamtwert	2.800.000 EUR netto einschließlich Optionen
Laufzeit	01.10.2026 bis 30.09.2030; zwei Verlängerungsoptionen zu je zwölf Monaten
Verfahren	Offenes Verfahren oberhalb des EU-Schwellenwerts
Angebotsfrist	31.03.2026, 12:00 Uhr; elektronische Abgabe über die Vergabeplattform

3. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

T-2: Drei vergleichbare Referenzen bei öffentlichen Auftraggebern oder Betreibern kritischer Anlagen. Erfahrungen im Sektor Verkehr oder Energie werden als bevorzugt bezeichnet. Der Wortlaut begründet ohne weitere eindeutige Festlegung kein eigenständiges Ausschlusskriterium.

4. Nachprüfungsverfahren

Zuständige Stelle: 3. Vergabekammer Mecklenburg-Vorpommern, Johannes-Stelling-Straße 14, 19053 Schwerin, Telefon +49 385 588-15164, vergabekammer@wm.mv-regierung.de.

Erkannte Vergabeverstöße sind innerhalb von zehn Kalendertagen zu rügen (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB). Aus Bekanntmachung oder Vergabeunterlagen erkennbare Verstöße müssen spätestens bis zum Ablauf der Bewerbungs- oder Angebotsfrist gerügt werden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und 3 GWB). Nach Mitteilung der Nichtabhilfe gilt die Frist von 15 Kalendertagen (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB).

Originalanlage

Originalanlage: Vergabevermerk LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

Vergabevermerk nach § 8 VgV - Auszug

Verfahren: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Stand: 22.04.2026

1. Gegenstand und Auftragswert

Beschafft wird ein Cybersecurity-Operations-Center als Managed Service einschließlich Beratung für den Verkehrsbetrieb. Der geschätzte Auftragswert beträgt 2.800.000 EUR netto einschließlich Optionen. Die Schätzung beruht auf dokumentierten Markterkundungswerten, Bestandsverträgen und dem Mehrbedarf des 24/7-Betriebs.

2. Eignungsprüfung

Bieter	Grundnachweise	Prüfung T-2	Ergebnis
CyberShield Defense GmbH	vollständig	ÖPNV-Verbund; zunächst nicht als Betreiberreferenz anerkannt	ausgeschlossen
ProtectIT SE	vollständig	zwei Verkehrsreferenzen	geeignet
NSI Northern Security	F-3 aufgeklärt	eine KRITIS-Referenz ohne Verkehrsschwerpunkt	geeignet

Rechtsprüfung: Der Wortlaut „bevorzugt im Sektor Verkehr“ trägt kein nicht bekannt gemachtes Muss-Kriterium. Die Ausschlussentscheidung ist deshalb vor Zuschlag anhand des veröffentlichten Kriteriums und der tatsächlichen Vergleichbarkeit der Referenz neu zu prüfen (§ 122 Abs. 4 GWB, § 46 Abs. 3 Nr. 1 VgV).

3. Angebotsaufklärung

Am 08.04.2026 wurde ProtectIT nach § 15 Abs. 5 VgV zu Datenhaltungsort, Reaktionszeiten und Incident-Response-Rollen angehört. Die danach eingegangene Konzeptfassung ist mit der fristgerechten Fassung zu vergleichen. Nur Erläuterungen dürfen berücksichtigt werden; eine materielle Angebotsänderung bleibt unzulässig.

4. Vorläufige Wertung

Bieter	KRITIS-Referenzen	Verkehr	ZK-4
ProtectIT SE	3	2	15 von 15
CyberShield Defense GmbH	nicht gewertet	-	ausgeschlossen
NSI Northern Security	1	0	5 von 15

ProtectIT erreicht nach der bisherigen Prüfung den höchsten Gesamtpunktwert. Das Informationsschreiben nach § 134 GWB wurde am 22.04.2026 elektronisch versandt. Ein Zuschlag darf bei unverändertem Fristenlauf frühestens nach Ablauf des 02.05.2026 erteilt werden.

5. Maßnahmen vor Zuschlag

Ausschluss CyberShield aussetzen; T-2 anhand des veröffentlichten Wortlauts neu prüfen; beide ProtectIT-Konzeptfassungen synoptisch vergleichen; Entscheidung und Tatsachengrundlage im Vergabevermerk dokumentieren; Akteneinsicht nach § 165 GWB unter Schutz von Geschäftsgeheimnissen vorbereiten.